



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס תיק 5/583/2017

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעים	1	גורן אורי ת.ז 001184639
	2	סולומון יובל, ת.ז 055721237
	3	דגן ירדנה, ת.ז 001346238
	4	טנא שלי, ת.ז 031869548
	5	פנקס בן זאב תמר, ת.ז 058469552
	6	גבירצמן אורה צפורה, ת.ז 007013550
	7	גבירצמן ישראל, ת.ז 007852106
	8	פורן יצחק, ת.ז 053464020
	9	סקופ יעל, ת.ז 028754596
	10	דוידוביץ אלי שלמה, ת.ז 024579112
	11	רייך ניר יעקב, ת.ז 035978055
	12	רייך רוני, ת.ז 037262771
	13	דלין שולמית, ת.ז 000633206
	14	יקותיאלי אילאיל, ת.ז 200151991
	15	פרדקין חוה, ת.ז 007222797
	16	ריבנפלד שרה, ת.ז 051592640
	17	גרניט צח, ת.ז 024504920
	18	שטיינר אדיר מרדכי, ת.ז 022367577
	19	לרנר רות, ת.ז 008159899



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס תיק 5/583/2017

גורן אורי ת.ז. 001184639	1	התובעים
סופר פרל, ת.ז. 012019824	20	
בן שם ארז, ת.ז. 057659096	21	
אלרואי מרים, ת.ז. 079730719	22	
באמצעות ב"כ עו"ד רפי חיימוביץ		
נגד		
ילין (ניקר) נאוה, ת.ז. 008146565	1	הנתבעים
ילין משה, ת.ז. 051644698	2	
באמצעות ב"כ עו"ד ציפורה בליצר		

פסק דין

עניינו של פסק הדין בשאלה האם יש להתיר לתובעים מימוש פרויקט "תמ"א 38" בבית המשותף, חרף התנגדות הנתבעים לביצועה.

א. רקע עובדתי

- עניינו של הליך זה בבית משותף הידוע כגוש 6212 חלקה 1258 והממוקם ברחוב בני משה 13 ו-15 ו-17 בתל אביב (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מורכב משלושה מבנים (כניסות 13, 15 ו-17 - להלן בהתאמה: "בניין 13", "בניין 15", "בניין 17") וכולל בסך הכל 22 תתי חלקות. הבית המשותף הוא בן 3 קומות מעל קומה מפולשת, כאשר בקומה המפולשת ארבע דירות קרקע. דירות הקרקע ממוקמות בבניינים 15 ו-17, בבניין 13 לא קיימות דירות קרקע.
- התובעים הם בעלי 18 תתי חלקות בבית המשותף. הנתבעים הם בעלי תת חלקה 10 ששטחה הוא 70 מ"ר ואשר ממוקמת בקומה הראשונה של בניין 13 (להלן: "**דירת הנתבעים**"). בדירת הנתבעים מתגוררת בפועל בתם של הנתבעים, ולא הנתבעים עצמם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס תיק 5/583/2017

3. במקור הוגשה התביעה גם כנגד מי שהיה רשום כבעלים של תת חלקה 22 במועד הגשת התביעה, אולם במהלך ההליכים הלך זה לעולמו. התובעים הגיעו לכדי הסדר מוסכם עם בנותיו אשר ירשו אותו (הרשומות כיום כבעלות הדירה) ובהתאם נמחקו הן מכתב התביעה. במהלך ניהול ההליך חתמו גם בעלת תת חלקה 3 ובעלי תת חלקה 15 על ההסכם, כך שלמעשה נכון להיום כל בעלי הדירות בבית המשותף חתמו זה מכבר על הסכם התמ"א, פרט לנתבעים.

4. התביעה דן הוגשה לפי סעיף 5(א) לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) תשס"ח-2008 (להלן: "**חוק החיזוק**"), במסגרתה מבקשים התובעים לאשר להם, חרף התנגדות הנתבעים, ביצוע עבודות לחיזוק הבית המשותף לפי תכנית המתאר הארצית 38 (להלן: "**תמ"א 38**"), בהתאם להסכם (ראה נספח ג' לכתב התביעה- להלן "**ההסכם**" או "**הסכם התמ"א**") שנחתם בינם לבין היזם אקו סיטי אס אל יזמות ובניה בע"מ ח.פ. 51-4290550 (להלן: "**היזם**"), ובהתאם להיתרי הבנייה מספר 17-0415 ו-17-0416 אשר אושרו בתנאים על ידי הועדה המקומית ביום 5.4.17 (להלן: "**ההיתרים**"). להלן יכונה ההסכם וההיתרים גם יחד- "**הפרויקט**". עוד מבוקש בתביעה להסמיך את ב"כ התובעים להתקשר בהסכם בשם הנתבעים ולחתום בשםם על כל מסמך שיידרש לשם ביצועו.

5. ההסכם נוגע כמכלול הן לבית המשותף דן והן לבית המשותף הסמוך הידוע כגוש 6212 חלקה 1259 והממוקם ברחוב בני משה 9 ו-11 (להלן: "**הבניין הסמוך**"). בהתאם יכונה המבנים המרכיבים אותו "**בניין 9**" ו- "**בניין 11**" (בהתאמה). לבניין הסמוך התבקש היתר בנייה נפרד (17-0416). בבניין הסמוך 16 תתי חלקות, מתוכם 4 דירות קרקע בקומה מפולשת, אשר כל בעלי הדירות בהם חתמו על ההסכם (במקור הוגשה התביעה על ידי בעלי דירות בבניין הסמוך בנוסף לתובעים, אולם בהחלטה מיום 5.7.17 הורתה כב' המפקחת הבכירה (כתוארה דאז) מירה אריאלי על מחיקת בעלי הדירות בבניין הסמוך מטעמי סמכות עניינית).

6. על אף שהבית המשותף והבניין הסמוך (להלן יכונה יחד: "**הבניינים**") רשומים כבתים משותפים נפרדים, כל אחד על חלקה אחרת, הרי שבפועל הם בנויים בצמידות כבניין "רכבת" ארוך ולהם קירות משותפים.

7. הפרויקט כולל עבודות לחיזוק הבית המשותף והבניין הסמוך מפני רעידות אדמה וכן כולל בניית מתקן חניה רובוטי (להלן גם: "**החניון**" או "**מתקן החניה האוטומטי**"), תוספת שטחים לדירות קיימות לרבות ממ"דים, תוספת מרפסות, ביצוע התאמות לדירות כתוצאה מביצוע תוספות הממ"דים והמרפסות, הרחבת שטחים בקומת הקרקע המהווים רכוש משותף כגון לובי, הוספת גינות צמודות לדירות הקרקע, התקנת מעליות אשר ישרתו את חמשת הבניינים המרכיבים את הבית המשותף והבניין הסמוך, החלפת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

תשתיות קיימות וביצוע עבודות פיתוח לרבות גינון. על פי ההסכם יקבל היזם 14 דירות שיבנו בקומה אחת על גג הבית המשותף והבניין הסמוך בקומה אחת, בתוספת קומה חלקית של חדרים על הגג וכן 18 מקומות חניה עבור דירות אלו.

8. דירת הנתבעים ממוקמת בסמיכות לתאי הקליטה ושבילי הגישה למתקן החניה האוטומטי העתיד לשמש את הבית המשותף והבניין הסמוך. הכניסה למתקן החניה האוטומטי מתוכננת מחזית בניין 13, באופן בו יסללו שם שני שבילי כניסה למתקן החניה האוטומטי אשר יובילו לתא קליטה סגור, אלו יכנסו הרכבים והוא ירד אל החניון שעתיד להיחפר מתחת לבניינים. במתקן החניה האוטומטי מתוכננים בסך הכל 49 מקומות חניה, 18 מהם לטובת הדירות החדשות שיקבל היזם ו-31 לשימוש יתר בעלי הדירות בבית המשותף ובבניין הסמוך, על בסיס "מקום פנוי". מתקן החניה האוטומטי מתפרש ברובו בשטחי חלקה 1258 בו ניצב הבית המשותף, ובחלקו גם על שטחי חלקה 1259 בו ממוקם הבניין הסמוך.

9. לשם הצבת תאי הקליטה הסגורים בקומה המפולשת של הבית המשותף, מתוכננת הריסה של שתי דירות קרקע- אחת בבניין הסמוך (בני משה 11) ואחרת בבית המשותף (בני משה 15) ובנייתן מחדש. לפי ההסכם, "בעלי כל אחת מדירות אלה יהיו זכאים לקבל דירה חדשה בגודל דירתם הקיימת בתוספת שטח, כאמור בנספח נפרד שייחתם עמן. רמת הגימור בדירות החדשות שייבנו עבורם תהיה זהה לרמת הגימור בדירות היזם" (סעיף 37 להסכם). עוד מוסדר בהסכם כי לדירות קרקע אלו יוצמד שטח גינה/ חצר בן 14 מ"ר "אף אם פירושו של דבר, כי שטחי הגינה שיוצמדו לדירות הקרקע החדשות יהיו גדולים יותר משטחי הגינה שיוצמדו ליתר דירות הקרקע וזאת כפיצוי על הקרבה לחנייה" (ראה סעיף 37.3 להסכם).

10. במסגרת ההסכם התחייב היזם כי יכין "בתיאום עם כל אחד מבעלי הדירות הקיימות, תכנית מפורטת לביצוע תוספת הבנייה לכל אחת מן הדירות הקיימות, המציגה את אופן ביצוע התוספת ואת השינויים המתבקשים לביצוע בתכנון הפנים של כל אחת מן הדירות וכן מפרט טכני מיוחד לכל אחת מן הדירות..." (ראה סעיף 7.2 להסכם. בהקשר זה ראה גם סעיפים 9.4 – 9.9 להסכם).

11. במסגרת הפרויקט מוצע לכל דירה טיפוסית תוספת של 25 מ"ר (13 מ"ר עיקרי וכן 12 מ"ר ממ"ד/שירות), מרפסת עורפית של 5.6 מ"ר ומרפסת שמש בחזית של כ- 4 מ"ר. לדירת הנתבעים, כמו גם יתר הדירות בבניין 13, מוצעת הרחבה של שטח עיקרי של 25 מ"ר, הכוללת ממ"ד, מרפסת חזיתית בשטח של 14 מ"ר ובנוסף- מחסן. לדירת הנתבעים לא בוצע תכנון מפורט ביחס לדירתם (בשים לב להתנגדות הנתבעים לא התגבשו כל הסכמות גם בנדון). בהתאם להיתר הקיים מתוכננת תוספת הבנייה והשינויים בדירת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

הנתבעים באופן זהה לתת חלקה 9, דירת יעל סקופ (להלן: "דירת סקופ"). דירת סקופ זהה בשטחה ובתכנונה המקורי לדירת הנתבעים והיא ממוקמת גם כן בקומה הראשונה, במרחק זהה לדירת הנתבעים משבילי הכניסה למתקן החנייה האוטומטי ולתאי הקליטה.

12. בהליך דגן נעשו ניסיונות שונים להביא את הצדדים לכדי הסכמות. בין היתר התקיים הליך גישור בהסכמת הצדדים לפני כב' השופטת (בדימוס) מיכל רובינשטיין. בסופו של יום, על אף מאמצי הצדדים, לא עלה בידיהם להגיע להסדר מוסכם במסגרת הליכי הגישור וההליכים התקיימו כסדרם לרבות שמיעת ראיות, עריכת ביקור במקום והגשת סיכומים בכתב.

ב. רקע משפטי כללי- תמ"א 38

13. על החשיבות שבמימוש תכניות תמ"א 38, עמד בית המשפט העליון (כב' השופטת ברק- ארז) בפרשת שומרוני (רע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן ואח' (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 9.7.14- להלן: "פרשת שומרוני")):

"כחלק מההיערכות הכוללת של מדינת ישראל להתמודדות עם נזקיהן של רעידות אדמה התקבלה ביום 27.3.2005 החלטת ממשלה המאשרת תוכנית מתאר ארצית שנועדה להקל על בעלי בתים לחזק את נכסיהם ולשפר את עמידותם מפני רעידות אדמה ואף לעודד אותם לעשות כן, היא תמ"א 38. תוכנית זו מאפשרת מתן היתרי בניה לביצוע שינויים במבנים לצורך חיזוקם בהליך מקוצר וכן מעניקה תמריץ של תוספת של זכויות בנייה למי שיפעלו לחיזוק המבנים שבבעלותם. בפועל, היא אף מסייעת בתהליכי התחדשות עירונית בכל הנוגע לתוספת של יחידות דיור חדשות באזורים עירוניים.

חוק החיזוק, שפורסם מספר שנים לאחר מכן (ביום 24.1.2008), נועד להקל על יישומה של תמ"א 38 באמצעות הורדתו של "רף ההסכמה" הדרוש לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: חוק המקרקעין) לביצוע עבודות ברכוש המשותף של בתים משותפים (ראו: מבוא להצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 (להלן: הצעת חוק החיזוק)). חוק זה קובע מהו הרוב הנדרש לקבלת החלטות על-ידי דיירים בבניין משותף לביצוע עבודות על פי תמ"א 38 במצבים השונים המפורטים בו: ביצוע של עבודה ברכוש משותף שאינה עולה כדי הרחבת דירה או בניית דירה חדשה טעון החלטה של רוב בעלי הדירות ברכוש המשותף (לפי סעיף 3 לחוק); הרחבת דירה שכרוכה בהוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לאותה דירה וחלוקת זכויות הבנייה הנדרשות לשם ביצוע העבודה טעונות החלטה של מי שבבעלותם 60% מהדירות בבית המשותף (סעיף 4 לחוק); ואילו עבודות הכרוכות בהוספה של דירה או דירות חדשות – כמו במקרה שבפנינו – טעונה ברגיל החלטה של כל בעלי הזכויות, בכפוף לסמכותו של המפקח לאשר עבודות אלו על-פי תביעה של מי שבבעלותם שני שלישים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף (סעיף 5 לחוק)..."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

בהמשך מדגישה כב' השופטת ברק- ארז כי :

" כאמור, מטרתו העיקרית של החוק היא לעודד דיירים לחזק את בניהם מפני רעידות אדמה בהתאם להוראות תמ"א 38, כדי להגן עליהם מפני הנזקים העלולים להתרחש כתוצאה מרעידת אדמה. בנוסף החוק נועד להגן על החברה בכללותה- הן על עובדי אורח שעלולים להיפגע מקריסת בניין במקרה של רעידת אדמה והן על הקופה הציבורית שתשאב ישרין או בעקיפין בנזקים שייגרמו כתוצאה מרעידת אדמה".

14. סעיף 5 לחוק החיזוק, שכותרתו "עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה" קובע כך-

"(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן, למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון, ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור, אשר יהיה מוסמך, בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן.

(ג) הוראות סימן ד' בפרק ו' לחוק המקרקעין יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחויבים"

15. נקבע, כי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לאשר את ביצוע העבודות, בניגוד לדעת מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף, אינה סמכות לנסח את החוזה במקום הצדדים או לרדת לעומקם של כל סייגיו ותנאיו. בהליך לפי סעיף 5 לחוק החיזוק מוטל על המפקח על רישום מקרקעין לבחון את סבירות החוזה, וככל שהוא סביר, לאשר את ביצוע העבודות על פיו" (עש"א (חי') ענת פרחי ואח' נ' יונתן מור ואח' [פורסם בבנב] ניתן ביום 18.1.16).

16. לצורך הפעלת סמכות המפקח לפי סעיף 5(א) לחוק החיזוק, ולשם בחינת הבקשה לאישור בנייה בהתאם לסעיף זה, התוו בפרשת שומרוני שאלות מרכזיות אליהן על המפקח להידרש. מבחנים אלו הושתנו על פסק הדין בעניין צודלר (רע"א 7112/93, **צודלר נ' יוסף**, מח (5) 550 (1994) – להלן: "**עניין צודלר**") אשר דן בנושא קרוב- הוא כפייה על המיעוט המתנגד לכך, להקים את הבית מחדש לאחר שנהרס, לפי סעיף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

60 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"). בעניין צודלר נקבע כי לשם הפעלת סמכות המפקח לפי סעיף 60 על המפקח לבחון האם הופר השוויון, האם הרוב נוהג בתום לב, והאם ה-"פיחותים" בזכות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודת החיזוק בבית. בפרשת שומרונני, נקבעו ברוח זו מספר שיקולים שעל המפקח לתת את דעתו אליהם עת מבוקשת הפעלת סמכותו לפי סעיף 5(א) לחוק החיזוק:

"... בבואו (של המפקח-י.ע.ש) לבחון בקשה לאשר הסכם, חרף התנגדות של מיעוט מקרב הדיירים, עליו להקדים ולבחון את מכלול נסיבות העניין, ובכלל זה לתת דעתו לשאלות הבאות: האם הוצג טעם להתנגדות (או שמא ההתנגדות היא בעלת אופי "עקרוני" ללא הנמקה)? האם במישור האובייקטיבי התכנית עתידה להיטיב את מצב כלל הדיירים בבניין? האם התכנית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה בחוסר תום לב או בניגוד עניינים? האם הוצגה תכנית חלופית קונקרטית והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור? האם נשמר השוויון בין הדיירים? המדובר ברשימת שיקולים לא ממצה וכמובן שעל המפקח לשקול את התכנית שמוגשת לאישורו בהתאם למכלול נסיבות העניין".

ההליך דנו

17. על יסוד דברים אלו נפנה לבחינת הנסיבות הפרטניות שלפנינו. אקדים אחרית לראשית ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בתנאים, כפי שיפורט להלן.

18. למען הנוחות, אתאר להלן בנפרד כל אחת מהסוגיות הרבות המצויות במחלוקת בין בעלי הדין וביחס אליה את טענות כל אחד מהצדדים. ההכרעה תעשה בהתאם, ביחס לכל סוגיה וסוגיה בנפרד. בהקשרים אלו אפתח דווקא בטענות הנתבעים ובהמשך בתשובת התובעים להן.

ג. טענות מקדמיות

19. הנתבעים טוענים כי דין התביעה להימחק על הסף בהיעדר סמכות שכן בעת הגשת התביעה לא הייתה "החלטה לאשר בקשה בתנאים" (להלן: "היתר בתנאים") כמשמעותה בחוק החיזוק. נטען כי ההיתר הותנה בכך שתכנית 3729א (להלן: "תכנית רובע 4") של תל אביב תכנס לתוקף, וזו נכנסה לתוקף רק במאי 2018, כשנה לאחר הגשת התביעה.

20. עוד טוענים הנתבעים כי דין התביעה כולה להידחות מן הטעם שתוקפו של ההסכם פג זה מכבר והוא אינו עוד בתוקף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס תיק 5/583/2017

21. מוסיפים הנתבעים וטוענים כי מדובר ב"בית מורכב" כהגדרת מונח זה בסעיף 59 לחוק. מטעם זה, לטענתם, בעת הגשת התביעה היה צורך בקבלת הסכמתם של בעלי הדירות בבניין 13 לבדם ברף הנדרש בסעיף 5 לחוק החיזוק. משעה שבעת הגשת התביעה היו חתומים רק 50% מבעלי הדירות בבניין 13, הרי שלא היה בנמצא רוב כאמור, דינה של התביעה – לשיטתם – להידחות על הסף.
22. הנתבעים טוענים כי הגוף שמתיימר לכהן כנציגות לא נבחר כדין, היינו לא נבחר במסגרת אסיפה כללית שכוונה כחוק. נטען כי בהיעדר מינוי נציגות כאמור אין נציגות חוקית ולפיכך נעדרים ההסכם וההחלטות שהתקבלו במסגרתו כל נפקות.
23. התובעים מצדם טוענים כי אין ממש בטענה כי לא קמה הסמכות למפקחת בשל העובדה כי בעת הגשת התביעה נקבע כי תנאי לקבלת היתר הבניה הוא כניסת תכנית רובע 4 לתוקף. לטענתם, צורך לכתב התביעה היתר בתנאים מטעם הועדה המקומית אשר עומד בתנאי החוק וממילא- משעה שתכנית הרובעים אושרה במהלך הדיון בהליך, ניטל העוקף מן הטענה.
24. התובעים מכחישים את טענת הנתבעים ביחס לפקיעת הסכם התמ"א. לטענתם, ההסכם לא פקע, אלא הוארך כדין ובהתאם להוראות ההסכם.
25. ביחס לטענת ה"בית המורכב" נטען כי אין כל בסיס לטענת הנתבעים לפיה מדובר בבית מורכב ועל כן היה צורך, כביכול, לקבל את הסכמת רוב בעלי הדירות כמצוין בסעיף 5 לחוק החיזוק מבין כל בניין ובניין המרכיב את הבית המשותף. ראשית, נטען כי אף אם בעת הגשת התביעה לא היה רוב מתוך בעלי הדירות בבניין 13, הרי שבעת הגשת התצהירים כבר היו חתומים 2/3 מבעלי הדירות בבניין 13 שלדירותיהם 66.7% מהרכוש המשותף, ובעת הגשת הסיכומים היו חתומים בעלי 5 מתוך 6 דירות, היינו מי שלדירתם צמודים 83.33% מהרכוש המשותף. עוד נטען כי ממילא לא ניתן לראות את הבית המשותף כבית מורכב כהגדרתו בסעיף 11 לחוק החיזוק. ראשית, מפני שכניסה 13 אינה עומדת בפני עצמה, ושנית, מפני שלא מתקיימים יתר התנאים הקבועים בסעיף 11 לחוק החיזוק. לפיכך יש לבחון את הרוב החוקי מבין סך כל הכניסות בבית המשותף.
26. התובעים טוענים כי אין ממש בטענות התובעים ביחס לכשלים לכאורה במינוי הנציגות. לטענתם, בעת חתימת כל אחד מבעלי הדירות על ההסכם אישר בעל הדירה את חברי הנציגות שייצגו אותו לעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

החתימה על ההסכם. בנוסף נטען כי הנציגות נבחרה כדין וכי בעלי הדירות קיבלו דיווחים שוטפים על מינויה.

דיון והכרעה – טענות מקדמיות

27. סעיף 1 לחוק החיזוק מגדיר "החלטה" לאשר בקשה להיתר בתנאים" כך- "החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים, שהתקבלה במוסד תכנון, לאחר שהתקיימו כל אלה:

- (1) מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות, ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה), ככל שנקבעו;
- (2) מוסד התכנון מצא כי הבנייה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה;
- (3) הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק התכנון והבנייה – מוסד התכנון החליט בהן"

28. "היתר בניה" מוגדר בחוק החיזוק כ- "היתר לפי חוק התכנון והבניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים". סעיף 2 (א) לחוק החיזוק קובע כי "ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה". מכאן, כי סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה לפי חוק החיזוק קמה רק ככל שניתן היתר בניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים.

29. ביום 5.4.17 דנה הועדה המקומית בבקשה והחליטה לאשרה בתנאים. בין היתר נקבע כי יש לדחות את ההתנגדויות- "הבקשה תואמת את תכנית רובע 4 לעניין קווי בניין, גובה קומות ומספר יחיד והיתר בנייה יצא רק לאחר מתן תוקף לתכנית". עוד הוסף כי הבקשה מאושרת, בין היתר, "בתנאי מתן תוקף תכנית 3729 א'..." (ראה נספח 2 לכתב התביעה).

30. לכתב התביעה צירפו התובעים מסמך הנושא את הכותרת "אישור הועדה המקומית בדבר החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים עפ"י סעיף 1 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) התשס"ח-2008" (ראה נספח 2 לכתב התביעה). במסמך זה מצוין כי הועדה המקומית דנה בבקשה ביום 5.4.17 והחליטה לאשרה בתנאים המפורטים בהחלטתה. נכתב כי: "לאחר קיום התנאים המפורטים בהחלטה הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתוכניות מופקדות אחרות... הבנייה המבוקשת בהיתר משתלבת במערכות התשתית הקיימות... הוגשו התנגדויות לבקשה בהיתר והועדה החליטה בהן". על המסמך חתום אדריכל עודד גבולי, מזכיר הועדה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

תל אביב. די באישור זה על מנת ללמוד כי בעת הגשת התביעה עמדה היא בתנאי הסף להגשתה מכוח חוק החיזוק למפקח על רשום מקרקעין, שכן מוסד התכנון מאשר את קיום תנאי סעיף 1 (1)(2)(3) לחוק החיזוק. העובדה כי אחד התנאים שקבעה הועדה המקומית בפועל הוא כניסת תכנית רובע 4 לתוקף, אין בה כדי לאיין את התקיימות התנאים הנדרשים. לא כל שכן שעה שבמהלך ההליך נכנסה תכנית רובע 4 לתוקף. משכך דין הטענה להידחות.

31. אין בידי גם לקבל את הטענה כי תוקפו של הסכם התמ"א פג. כלל התובעים עומדים על כך שההסכם עודנו בתוקף והם מבקשים להמשיך ולקיימו. מאז הגשת התביעה כאמור הצטרפו בעלי דירות נוספים אשר חתמו על ההסכם כך שכיום כל בעלי הדירות מלבד הנתבעים שותפים להסכם ולא הועלתה כל טענה מצד מי מהם כי ההסכם אינו תקף. משהצדדים להסכם תמימי דעים ביחס לשאלה זו, הרי שיש לקבוע כי ההסכם תקף וקיים. הנתבעים לא טענו כי קיים בעל דירה מלבדם שסבור כי ההסכם פקע וממילא לא ביקשו להעיד ולו בעל דירה אחד מלבדם הסבור כמותם. משכך, אף לא עמדו בנטל להוכחת טענתם זו ודינה דחייה.

32. באשר לטענת הבית המורכב, דהיינו כי היה צורך בעת הגשת התביעה בקבלת רוב מבין בעלי הדירות בבניין 13, הרי שגם דינה של טענה זו להידחות. סעיף 11 לחוק החיזוק קובע כך:

"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לעניין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:
(1) אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב;
(2) ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב.

33. ברירת המחדל היא לראות בבית משותף רשום כבית משותף נפרד. חוק החיזוק מאפשר ביצוע עבודות רק במבנה או אגף בתוך בית משותף, וזאת בהתקיים תנאי סעיף 11 לחוק החיזוק. שעה שכל שלושת הבניינים נרשמו כבית משותף אחד, אין כל מניעה לראות בהם כבית משותף אחד אשר יחול לגביו סעיף 5(א) לחוק החיזוק. אמנם, ס' 11 לעיל מאפשר הכרה במבנה או אגף אחד מתוך כלל המבנים או האגפים כבית משותף נפרד, אך זאת רק בהתקיים התנאים בו. מטרתו של סעיף 11 הוא לאפשר ביצוע עבודות חיזוק רק באחד הבניינים המרכיבים את הבית המשותף, בהתקיים תנאי הסעיף. בהליך זה ביקשו בעלי הדירות בבית המשותף ליישם את פרויקט תמ"א 38 על כל המבנים בבית המשותף ולא לראות את בכל מבנה כמבנה נפרד. משכך, במקרה כזה ייבחן הרוב הדרוש מבין כל המבנים (בניינים 13,15,17) המרכיבים את הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

34. באשר לטענה בדבר כשלים במינוי הנציגות, גם אליה לא מצאתי טעם להידרש כמו גם לנבכי אופן מינויה של הנציגות. למעשה די בעובדה כי כל אחד מהתובעים אישר את ההסכם, על מנת ללמוד כי הוא נתן הסכמתו להסכם התמ"א ולתנאיו. לפיכך, בין אם מי שניהלו את המשא ומתן בשם בעלי הדירות היו מוסמכים לכך ובין אם לאו, אין בכך כל נפקא מינה.

35. משהוסרו מהדרך הטענות המקדמיות לדחייה או מחיקה על הסף, יש להמשיך ולבחון את טענותיהם המהותיות של הנתבעים.

**ד. מתקן החניה האוטומטי, דרכי הגישה, כמות החניות והפיצוי עבור קרבת המתקן
לדירת הנתבעים**

טענות הנתבעים

36. לטענת הנתבעים, ההסכם פוגע בזכויותיהם הקנייניות באספקטים רבים. טענה מרכזית שמעלים הנתבעים היא כי בהתאם להסכם התמ"א, ישרת החניון האוטומטי את הבית המשותף ואת הבניין הסמוך כאחד. מעליות ההורדה והעלאה של המכוניות למתקן החניה האוטומטי תבנינה מתחת לדירות הנתבעים כאשר הן, כמו גם החניון עצמו, ישמשו את בעלי הדירות בשתי החלקות. בהקשר זה נטען כי עסקינן במתן זכות שימוש בלתי הדירה ברכוש המשותף לטובת בעלי הדירות בבניין הסמוך שאינם בעלי דירה בבית המשותף. נטען כי נושא זה אינו בסמכותו של המפקח על רישום המקרקעין, המוסמך, לטענתם, לכפות על בעל דירה ביצוע עבודות חיזוק, אך לא לכפות על בעל דירה עבודות בבית המשותף עבור מי שאינו בעל דירה בו.

37. עוד נטען כי לשם העברת זכויות ברכוש משותף מבית משותף אחד לאחר נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בכל אחד מהבניינים, ומשזו לא קיימת לא ניתן לאשר התכנית כמבוקש והמפקח אף אינו מוסמך לכפות זאת.

38. בהקשר למתקן החניה האוטומטי ומיקומו נטען כי לאחר סיום העבודות עתידות להיות 52 דירות בבניינים. לטענת הנתבעים, הניזוק העיקרי מהתכנון המוצע הוא בניין 13, שכן הכניסה לחניון צפויה להיבנות ממש אל מול חזיתו והחניון עצמו- מתחתיו. נטען כי 52 מכוניות צפויות לעבור מתחת לדירת הנתבעים כאשר הפרש גובה של מטר אחד יפריד בין דירתם לבין מכוניות אלו. בהקשר זה טוענים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

הנתבעים כי היזם בחר את החלופה הרווחית והנוחה לו ביותר אולם היא אינה זו היעילה והנוחה לבעלי הדירות בכלל ולנתבעים בפרט. הנתבעים טוענים כי מיקום החניון מתחת לדירתם יגרום לפגיעה ממשית ובלתי סבירה בזכויותיהם הקנייניות ובזכות ההנאה והשימוש שלהם מדירתם. נטען כי מיקום דירתם מעל לכניסה לחניון צפוי לגרום להם לסבל ולמטרדים קיצוניים, תוך שלילת האפשרות להמשך מגורים בה. לטענת הנתבעים, קיימת אפשרות פוגענית פחות ויעילה יותר, לפיה דרכי הגישה לחניון יסללו מצדי הבניינים. לטענתם, מיקומו של מתקן החניה האוטומטי יפגע בערך דירתם באופן משמעותי, ואף בזמן ביצוע העבודות הם עלולים לסבול מרעש, אבק וכיוצא באלה בצורה משמעותית. כן נטען כי לא הוצע להם כל דיוור חלופי לתקופת ביצוע העבודות.

39. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי היזם אמנם התחייב לפצותם, אך הוא מעולם לא ניהל אתם מו"מ על גובה הפיצוי שיקבלו עקב קרבתה של דירתם לשבילי הגישה למתקן החניה האוטומטי אלא קבע אותן באופן חד צדדי. לטענתם, הפיצוי צריך להיות יחסי לפגיעה בשווי הדירה. נטען כי מאז שהוכן הסכם התמ"א בשנת 2013 עלו מחירי הדירות בשיעורים ניכרים ועל כן יש לקבוע את גובה הפיצוי סמוך למועד התחלת הבניה ולא להסתמך על קביעה שנעשתה שש שנים לפני תחילת העבודות המתוכננות.

40. עוד נטען כי התמורות שנקבעו בהסכם התמ"א אינן סבירות שכן הן אינן מגלמות את העובדה שבבניין 13 כבר קימת מעלית, להבדיל מבניינים אחרים בהם אין מעלית.

41. לטענת הנתבעים, ההסכם מקנה ליזם 18 חניות ביחס ל- 14 הדירות החדשות, בעוד שלבעלי הדירות הקיימים בבניינים מוקצות רק 31 חניות ל- 38 דירות קיימות. לטענתם, הסכם זה איננו הגון וחסר כל הצדקה. לטענתם, יש לכל הפחות להצמיד חניה לכל אחת מהדירות הקיימות.

42. עוד טוענים הנתבעים כי נוכח בניית מתקן החניה האוטומטי תיהרס הגינה שבחזית בניין 13, בעוד שלשאר הבניינים תשמר גינה מטופחת בהשקעת היזם.

טענות התובעים

43. התובעים טוענים כי ביחס לכל אחת מהחלקות הוגשה בקשת היתר נפרדת למעט פתרון החנייה שמהווה מקשה אחת. נטען, כי הכניסה למתקן החניה האוטומטי ממוקמת בשטח המפולש בקומת הקרקע של הכניסה לבניין 13 מהטעם שרק סביבה קיים אזור מפולש וגדול יחסית בקומת העמודים ולפיכך רק במקום זה ניתן להציב תאי קליטה סגורים שיתנו מענה מיטבי מבחינה אדריכלית, בטיחותית ואקוסטית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

44. לטענת התובעים הסדרת מקום חניה משותף לשתי החלקות תואם את הוראות תמ"א 38 ותכנית הרובעים של תל אביב. נטען כי תכנית הרובעים היא תכנית מכוח סעיף 23 לתמ"א 38 ומשכך חלות הוראות תכנית הרובעים על בניה באזור תל אביב מכוח תכנית תמ"א 38. לפיכך נטען כי חוק החיזוק חל, מכוח כניסתה לתוקף של תכנית הרובעים, על בניה באזור תל אביב מכוח תמ"א 38. נטען, כי חוק החיזוק חל גם על תכנית רובע 4 ועל כן הרוב הדרוש לרישום זיקת הנאה לשם הקמת מתקן חנייה משותף לחלקות גובלות הוא הרוב הקבוע בסעיף 5(א) לחוק החיזוק.

45. התובעים מוסיפים וטוענים כי מבחינה פרקטית ניתן יהיה לרשום זיקות הנאה הדדיות או לחלופין לרשום את שני הבניינים, הבית המשותף והבניין הסמוך, כבית משותף אחד, נוכח קיומם של מתקנים משותפים. לטענתם, לשם ביצוע רישום כאמור די בהסכמת מחצית מבעלי הדירות. התובעים טוענים עוד כי בהנחה שכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף יוכל לעשות שימוש במתקן החניה האוטומטי על בסיס מקום פנוי, די לשם הקמתו בהחלטת רוב רגיל מבין בעלי הדירות.

46. התובעים מצביעים על הקשיים שבמיקום תא קליטה אחד מכל צד של הבית המשותף, הן מפני שהרכבים יצטרכו לעבור בסמוך לחלונות דירות הקרקע, הן משום שהשביל שממערב לכניסה הידועה כבניין 9 צר מלהכיל רכבים ובעיקר בשים לב לזמני שליפת וקבלת הרכבים שלטענתם יתארכו משמעותית ככל שתאי הקליטה יהיו רחוקים זה מזה.

47. התובעים מפנים לסעיף 36 להסכם התמ"א הקובע זכאות לפיצוי כספי לבעלי דירות מסוימים בגין קרבתן של הדירות לכניסה לחניון. נטען כי הנתבעים לא שיתפו פעולה במו"מ בנוגע לגובה הפיצוי, מו"מ אשר הסתיים ביחס לכל יתר בעלי הדירות הרלוונטיות בהסכמה. לטענת התובעים, הנתבעים זכאים לפיצוי בסך של 175,000 ₪ בגין קרבה זו, סכום זהה לזה שקיבלה דירת סקופ, שדירתה ממוקמת במרחק זהה לדירת הנתבעים מתאי הקליטה ומדרכי הגישה למתקן החניה האוטומטי. נטען כי לנתבעים הוצע הסכום הגבוה מבין סכומי הפיצוי שהושגו לצורך נושא זה. נטען כי העובדה שדירת סקופ נכונה לקבל פיצוי בסכום האמור מעידה על סבירות גובה הפיצוי. עוד טוענים התובעים כי במקרה דומה אשר נדון בפסיקה נקבע גובה פיצוי של 9,000 ₪ בלבד עבור קרבה של מתקן חניה אוטומטי לדירה (תיק (מפקחת ת"א) 5/179/2017, **שפירו נ' עמרם**, 15.1.18, פורסם ב"נבו"), דבר המלמד גם הוא על סבירות הצעת התובעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

48. באשר לטענה כי בניין 13 אינו מפוצה על כך שקיימת בו כבר מעלית בניגוד ליתר הבניינים, טוענים התובעים כי הואיל וההסכם אושר על ידי רוב חוקי של בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות – נכון למועד הגשת הסיכומים – כל יתר בעלי הדירות בבניין 13, אין לשעות לטענת הנתבעים כי התמורות לא הביאו בחשבון קיומה של מעלית בבניין 13. עוד נטען בהקשר זה כי קיומה של מעלית בבניין 13 אינו מעלה ואינו מוריד, שכן היזם התחייב להתקין בבניין 13 מעלית חדשה, כפי שהתחייב להתקין בכל יתר כניסות הבית המשותף.

49. באשר לדיור חלופי, טענו התובעים כי במהלך ההליך הסכימו להעניק לבת הנתבעים הגרה בפועל בדירת הנתבעים דיור חלופי בהתאם לקבוע בסעיף 35 להסכם התמ"א על תתי סעיפיו (הנועד לבעלי דירות מסוימים במקרים מיוחדים נוכח מצב בריאותי וגיל). בהקשר זה נטען כי לא רק שהנתבעים לא יקופחו, אלא אף יזכו בפיצוי גבוה ובמימון דיור חלופי לבתם בתקופת העבודות, הטבה שאיננה ניתנת לכל בעלי הדירות.

דיון והכרעה – נושא החניון והחניות

50. נקודת המוצא לסמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין מכוח חוק החיזוק היא בהוראת סעיף 72 לחוק, הקובעת, בין היתר, כי סמכות זו חולשת, גם על "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם.. לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה התשס"ח-2008)..."

51. נושא סמכויות המפקח על רישום מקרקעין בכל הנוגע לחוק החיזוק נדון בפסיקה ופורש בצורה מרחיבה לאור תכליתו של החוק. בפרשת שומרוני קבעה כב' השופטת ברק ארז כי סמכותו של המפקח לא טומנת בחובה רק את הסמכות לאשר תכנית חיזוק במישור העקרוני, כי אם סמכות לאשר תכנית פרטנית שהוגשה ואף את מתכונת ביצוען של העבודות :

" בעיקרו של דבר, אני סבורה שהן לשונו של סעיף 5(א) והן תכליתו מלמדות כי למפקח מוקנית סמכות להורות על ביצוע עבודות חיזוק בבית משותף בהתייחס לתוכנית ספציפית שהוצגה לו, ובלבד שהתקיימו התנאים הנוספים שנקבעו כך (הגשת תביעה של בעלי הדירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף, ומתן הזדמנות לכל בעל דירה לטעון את טענותיו). לשון החוק, הקובעת כי למפקח סמכות "לאשר את ביצוע העבודה", מעלה כי לכאורה סמכותו של המפקח אינה מוגבלת רק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

לאישור עצם הוראות החיזוק והיא משתרעת גם על האישור של אופן ביצוען".

52. עוד קבעה כב' השופטת ברק ארז, בהתייחסה לתכלית החקיקה, כי :

" רק באמצעות סמכות לאישור מתכונת העבודות יהיה באפשרות המפקח ליישם את מטרתו של חוק החיזוק- קביעת הסדרים מקלים לביצוע תמ"א 38. כל פרשנות אחרת תעקר את סמכויותיו של המפקח מתוכנו ותסכל את המטרות שתמ"א 38 וחוק החיזוק נועדו לקדם"

53. בע"א 3700/ 15 רוט נ' עגנון, [פורסם ב"נבו"], 27.6.16 (להלן: "פרשת רוט") עמד כב' השופט דנציגר על סוגיית סמכותו של המפקח בהתאם לחוק החיזוק. בשים לב ללשון החוק ופרשנותו כמו גם לתכלית החקיקה מצא כי אף סכסוך הנוגע לבעלות בדירות החדשות שתיבנינה במסגרת עבודות החיזוק הוא נושא המצוי בגדרי סמכויותיו של המפקח. כב' השופט דנציגר סיכם וקבע כי :

"סמכותו העניינית של המפקח קבועה בסעיף 72(א) לחוק המקרקעין, והיא חלה על כל סכסוך הנוגע לזכויות וחובות בעלי דירות בבית המשותף לפי חוק החיזוק. משתובענת המערערים נוגעת לזכויות ביחס לדירות שתיבנינה, אם תיבנינה, מכוח תמ"א 38 ובהתאם להוראת חוק החיזוק, הרי שהמפקח מוסמך לדון בה".

54. כב' השופטת ברון, אשר הצטרפה לעמדתו של כב' השופט דנציגר (בדעה אחת עם כב' השופט סולברג) הדגישה כי סמכות המפקח על רישום מקרקעין אינה נוגעת רק להיבטים של אופן ביצוע העבודות אלא אף לזכויות הקנייניות בדירות שיבנו, שאם לא כן ירוקן חוק החיזוק מתוכן. בהקשר זה הוסיפה וקבעה כי :

" הגבלת סמכותו של המפקח לדון רק בביצוע של העבודות, ולא לזכויות בדירות שייבנו, חותרת אפוא תחת תכליתו של חוק החיזוק- שכאמור נועד לקדם עסקאות מסוג זה".

55. בעש"א (ת"א) 48996-10-18 מזל כלב נ' בן אורי (1973) חברה לעבודות ציבוריות ובניין בע"מ [פורסם ב"נבו", 9.12.18] עמדה כב' השופטת ביבי על סוגיית סמכות המפקח בכל הנוגע לחוק החיזוק. בהקשר זה נקבע, בין היתר לאור פרשות שומרוני ורוט, כי -

"סבורתני כי ניתן לפרש את הוראת סעיף 5א' (א) לחוק החיזוק כמעניקה סמכות למפקחת אף לדון בתביעה הנוגעת לביצוע עבודות חיזוק הכוללות הריסת יחידה קיימת- המהווה חלק מהבית המשותף- והקמתה מחדש, כמבוקש על ידי המערערים. הנני מוצאת לנכון לציין כי קביעה בדבר סמכות כאמור אף עולה בהרמוניה עם הוראות חוק החיזוק, המקנות למפקח הסמכות הכה משמעותית ונרחבת לדון בתביעה הנוגעת להריסת כלל הבית המשותף ומשכך, ניתן לומר אף מקל וחומר, כי קיימת לו הסמכות לאשר הריסת יחידה אחת (שהינה חלק מהבית המשותף) ובנייתה מחדש".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס תיק 5/583/2017

56. בעש"א (מחוזי מרכז- לוד) 48491-12-16 **שמעוני נ' קלינגר** [פורסם ב"נבו"], 14.3.17, נקבע כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון לפי חוק החיזוק בהיתר בניה אשר ניתן מכוח זכויות לפי תכנית תמ"א 38 בשילוב עם זכויות בניה שניתנו מכוח תכניות מתאר אחרות, וזאת אף אם הזכויות הניתנות מכוח התמ"א זניחות לעומת הזכויות הנוספות הניתנות בתוכנית המתאר. מסקנה פרשנית זו נגזרה גם היא מהתכלית העומדת מאחורי הוראות חוק החיזוק והשלכתה על הפרויקט הנדון באותו מקרה.

57. הנה כי כן, על רקע תכלית החקיקה והפרשנות הנרחבת שניתנה בפסיקה לסמכות המפקח בכל הנוגע לחוק החיזוק, סבורני כי גם המקרה דנן בו מבוקש להורות על ביצוע עבודות חיזוק בהתאם לתכנית תמ"א 38 הכוללת בניית חניון משותף לבית המשותף דנן ולבניין הסמוך, מצוי הדבר בגדרי סמכויותיו של המפקח על רישום מקרקעין. משעה שנקבע זה מכבר כי המפקח מוסמך לדון בתכנית ספציפית המוגשת אליו לאישור, הרי שסמכותו בוודאי חולשת גם על הסדרי החניה אשר נקבעים בתכנית זו. בהקשר זה יש לציין כי כשם שבית המשפט העליון הכיר בפרשת שומרוני בגדרי סמכותו של המפקח לאשר תכנית חיזוק במסגרתה ניתנות זכויות בנייה לזים, כמו גם זכויות לזים בדירות החדשות שתבנינה, כאשר הזים אינו חלק מבעלי הזכויות בבית המשותף אלא צד שלישי, כך מוסמך המפקח לדון בתכנית חיזוק במסגרתה ניתנות זכויות חניה ברכוש המשותף לבעלי דירות בבניין הסמוך. מכל מקום, כעולה מהפסיקה אשר פורטה לעיל, יש לבחון את שאלת הסמכות על רקע תכלית החקיקה שנועדה לקדם עסקאות תמ"א 38 ואת חיזוק הבתים מפני רעידות אדמה במסגרתן, דבר המחזק מסקנה פרשנית זו. משכך, אין בידי לקבל את טענת הנתבעים בדבר חוסר סמכותי העניינית לדון בהסדרי החניה שנקבעו במסגרת התכנית, אך משום שמדובר בהסדר חניה המשרת את הבית המשותף יחד עם הבניין הסמוך.

58. יש לציין כי בהתאם לסעיף 5(א) לחוק החיזוק ניתנה למפקח במפורש הסמכות לדון **בהסדרי חניה** של הדירות החדשות ולאשרם, בהתאם לדון בתביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. הוראת סעיף 5 לחוק החיזוק קובעת כי – **"ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".** דהיינו, חלף הדרישה להסכמת כל בעלי הדירות להצמדת שטחים מהרכוש המשותף לצורך חניה כנדרש לפי החוק (סעיף 62 לחוק וסעיף 12 לתקנון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס תיק 5/583/2017

המצוי), הוסמך המפקח לאשר זאת בהתבסס על הסכמות של רוב בעלי הדירות כמתואר בסעיף זה. לא מצאתי כי בעובדה ששטחי חניה אלו, ברכוש המשותף, משרתים גם את הדירות החדשות בבניין הסמוך (כפי שגם שטחי חניה בבניין הסמוך ישרתו את הבית המשותף דנן) כדי לאיין את סמכותו של המפקח לדון בהסדרי החניה.

59. עתה יש לבחון את סוגיית הרוב הנדרש לשם קבלת החלטה בדבר מתן זכויות בחניה של בית משותף אחד לבית משותף סמוך, באופן הדדי, והאם אכן נדרשת לשם כך הסכמת כל בעלי הדירות, עת מדובר בחלק מהיתר הבניה לצורך ביצוע תכנית חיזוק לפי תמ"א 38. סעיף 2 לחוק החיזוק קובע כי: **" ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה".** היינו, עת מדובר בעבודות ברכוש המשותף המהוות חלק מהיתר הבניה לביצוע התמ"א, שהן על פי טיבן וטבען נלוות לביצוע עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, ומחויבות לשם הוצאתו לפועל של פרויקט התמ"א אל הפועל, הרי שמדובר ב"עבודה ברכוש המשותף" לצורך חוק החיזוק. עבודה שכזו דורשת הסכמת רוב בעלי הדירות כאמור בחוק החיזוק ולא את הסכמת כל בעלי הדירות.

60. במקרה הנדון פתרון חניה לכלל הדירות החדשות, מהווה חלק מהעבודות שמטבען נלוות לביצוע עבודות לפי תכנית תמ"א 38. הדברים עולים ישירות מבחינת הוראות תמ"א 38 הקובעות במובהק אפשרות של התקנת מקומות חניה גם מחוץ לשטחי מגרש. סעיף 17 להוראות תכנית מתאר ארצית 38 – נוסח משולב (התכנית הינה שילוב של הוראות תמ"א 38, תמ"א 1/38 א', תמ"א 2/38 ותמ"א 3/38 המאושרות), קובע כי: **"אם לא ניתן להסדיר את מספר מקומות החניה הנדרשים על פי דין במגרש, תהא הועדה המקומית רשאית להתיר הסדרת מקומות חניה מחוץ לשטח המגרש, אם נוכחה כי התקנת מקומות חניה בתוך המגרש אינה אפשרית מסיבות תכנוניות, אדריכליות ואחרות. הועדה המקומית תהא רשאית להתנות מתן ההיתר בהשתתפות הנהנים מההיתר בהסדרתם של מקומות חניה במקומות שיוקנו לשם כך בשכונה במרחק סביר, כמפורט בתוספת לתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג – 1983".** אמנם, סיפת הסעיף מתייחס לאפשרות של גביית "כופר חניה", אולם ניתן ללמוד מהרישא שלו על האפשרות שניתנה לוועדה המקומית גם להסדיר מקומות חניה מחוץ לשטח מגרש.

61. הועדה המקומית אישרה פתרון חניה בדמות חניה משותפת לבית המשותף ולבניין הסמוך. פתרון החניה עבור הדירות החדשות הוא חלק טבעי ובלתי נפרד מהעבודות הנדרשות לביצוע עבודות חיזוק לפי תמ"א 38. כך גם ניתן ללמוד מרישא סעיף 5 לחוק החיזוק המתייחס מפורשות אל הצמדת מקומות החניה לדירות החדשות כחלק מהעבודות. לפיכך, החניון העתיד להיבנות ברכוש המשותף לטובת הדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס תיק 5/583/2017

החדשות מהווה חלק אינטגרלי מתכנית הבניה על פי התמ"א. העובדה שנוספים מקומות חניה גם לבעלי הדירות הקיימות ברכוש המשותף (ללא הצמדות, אלא על בסיס "מקום פנוי") אין בה כדי לשנות אופיו של החניון לכזה שאיננו מהווה חלק אינטגרלי מהעבודות הנדרשות לצורך ביצוע עבודות חיזוק על פי התמ"א.

62. ודוק: אמנם, הצמדה קניינית של הרכוש המשותף כגון חצר או חניה לאילו מן הדירות הקיימות בבית המשותף איננה, ככלל, קשורה לעבודה שעניינה בניית דירות חדשות ומכאן שאינה קשורה באופן אינהרנטי לפרויקט החיזוק (ראה תיק (מפקח ת"א) 559/12 **קדים נ' רביד**, 4.2.13, פורסם ב"נבו" – להלן: "**פרשת קדים**", תיק (מפקח ת"א) 573/11 **קופמן נ' שומרוני** פורסם ב"נבו"). אולם, במקרה הנדון אין מדובר בהצמדה של חניות לדירות קיימות כי אם בהשגת פתרון חניה ברכוש המשותף על בסיס "מקום פנוי" לדירות אלו, כדרישת כל בעלי הדירות בשני הבניינים. למעשה אף הנתבע מעוניין, כעולה מכתבי טענותיו, בחניות לדירות הקיימות (שכן לטענתו מספרן אף נמוך מהנדרש), כך שפתרון חניה לטובת הדירות החדשות בלבד לא היה משביע את רצונו ואין בו כדי להוות, לשיטתו, חלופה תכנונית ראויה לחניון המוצע.

63. לא מצאתי צורך בהסכמת כל בעלי הדירות הבית המשותף, בשים לב לעובדה שהחניון שעתיד להיבנות ברכוש המשותף יישרת גם את בעלי הדירות בבניין הסמוך. די בכך שמדובר בעבודות ברכוש המשותף שנועדו לצרכי התמ"א ומהוות חלק אינטגרלי ממנו כדי שיהיה די ברוב הקבוע בחוק להגשת תביעה ובהמשך לאישורה, וזאת גם אם עתידות לשרת בעלי דירות מבניין סמוך. מכל מקום, במקרה הנדון קיים רוב מוחלט מבין בעלי הדירות בבית המשותף (21/22 בעלי דירות) וכן הסכמת כל בעלי הדירות בבניין הסמוך, רוב העולה למעשה על זה הנדרש על פי חוק. יש לזכור עוד כי כשם שבעלי הדירות בבית המשותף נדרשים לאפשר לבעלי הדירות בבניין הסמוך לחנות בשטחי הבית המשותף, כך גם בעלי הדירות בבניין הסמוך מאפשרים לבעלי הדירות בבית המשותף לחנות בשטחם. כל זאת בשים לב לכך ששטחי מתקן החניה האוטומטי מתפרשים הן על שטחי ברכוש המשותף בבית המשותף והן על שטחי הרכוש המשותף בבניין הסמוך, אם כי מספר החניות בשטחי הבניין הסמוך מצומצם מזה הקיים בבית המשותף.

64. לפיכך, יש לראות בפתרון החניה של מתקן החניה האוטומטי המבוקש במקרה דנן כחלק מהעבודות המבוצעות ברכוש המשותף שדי בהן ברוב הקבוע בחוק החיזוק.

65. יוער כי לאחר ביצוע העבודות המבוקשות ברכוש המשותף וביצוע היתר הבנייה כמבוקש, יהיה קיים מתקן משותף לבית המשותף ולבניין הסמוך אשר יכול ויאפשר את ביטול רישום הבניינים כבתים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס תיק 5/583/2017

משותפים נפרדים כפי שרשומים כיום, ותחתם רישום הבניינים כבית משותף אחד. זאת, בשים לב לקיומו של מתקן משותף (ראה סעיף 142 (ג) לחוק- " (ג) שני בתים או יותר שיש להם מיתקנים משותפים, ניתנים לרישום בפנקס כבית משותף". כמו כן קיימת אפשרות לכאורית לרשום זיקות הנאה הדדיות בשטחי הרכוש המשותף המשמשים כחניון בין הבניינים. ודוק: בפסיקת המפקחים על רישום המקרקעין כבר הוכר בכך שבנסיבות מסוימות מתן זיקת הנאה הדדית בין שתי חלקות שונות, לצרכי התמ"א, איננה דורשת הסכמת כל בעלי הדירות ודי לשם כך ברוב הקבוע בסעיף 5 לחוק החיזוק (ראה: תיק (מפקחת נתניה) 7/74/2017 **דורה בר לב נ' שיזף עפרה**, 23.7.18 פורסם באתר משרד המשפטים). אציין כי אין בדברים אלו כדי לקבוע מסמרות בנוגע לדרכי רישומו של הבית המשותף והבניין הסמוך בעקבות מימוש הפרויקט ואלו יקבעו בהתאם לנסיבות בעת הגשת בקשה מינהלית מתאימה.

66. יש לפנות עתה לחלופה שהעלו הנתבעים בטיעוניהם ולפיה דרכי הגישה למתקן החניה האוטומטי יסללו משני צדי הבניינים וזאת חלף דרך הגישה הקיימת שממוקמת בחזית בניין 13. הנתבעים לא ביססו הצעה זו בתכנית אדריכלית קונקרטית וברורה, שכלל לא הוגשה בהקשר זה, אלא טענו בעלמא לקיומן של דרכי גישה חלופיות עדיפות. עוד נטען כי זוהי דרך המלך לפי תכנית הרובעים. זאת, על אף שבתצהירו העיד הנתבע 2 כי **"בתאריך 7.1.18 נפגשתי במתחם הבניינים עם נציג מחברת פרקומט – המתמחה במתקני חנייה מכאניים ואוטומטיים בישראל ובעולם כדי לקבל מידע בשטח על אפשרויות התקנת חניון רובוטי ואפשרויות הכניסה אליו. הובהר לי כי קיימות אפשרויות תכנון רבות לבניית החניון ולמיקום הכניסה, כולל בצדדי הבניין (גם אם תידרש הריסת דירת קרקע- בדומה להריסה המתוכננת במרכז המתחם, בתכנית הקיימת"** (ראה סעיפים 31 ו-32 לתצהירו). היינו, על אף שנפגש הנתבע עם איש מקצוע ושלטענתו פגישה זו העלתה כי קיימת תכנית חלופית קונקרטית עדיפה, לא הוגשה כל חוות דעת מקצועית בנושא ואף לא תכנית פרטנית אותה ניתן להשוות לחלופה המוצעת על ידי התובעים והיזם. בביקור שערכתי במקום התרשמתי כי יש ממש בטענת התובעים בדבר הקושי הגלום בסלילת דרכי גישה מצדדי הבניינים, בשל השטח הצר הנותר לצורך זה. יתרה מכך, התרשמתי כי סלילת דרכי גישה מצדדי הבניינים תוביל לפגיעה בדירות הסמוכות לצדדי הבניין, בשל קרבתן אליהן (כך שלמעשה חלף פגיעה בדירת הנתבעים בשל הקרבה לדרכי הגישה תגרם פגיעה לדירות אחרות). אמנם, נראה שניתן יהיה להורות על הריסת חלק מדירות אלו לשם הותרת די שטח לסלילת השבילים, ובניית דירות חדשות תחתן, אולם לא הוכח כי פתרון זה עדיף לכלל בעלי הדירות על פני זה המוצע, כאשר על פני הדברים דירות רבות יותר עשויות להיפגע מפתרון מוצע זה ביחס למצב הקיים. אמנם, בהסכם צוין ביחס להריסת דירות הקרקע לשם פתרון החניה כי – **"במקרה שבו בעלי דירות הקרקע הצמודות לכניסה לחניון לא יאשרו את מתווה הפיצוי המוצע לעיל, ימצא היזם פתרון תכנוני חלופי למתקן חניה, שלא יחייב את הריסת דירות הקרקע הנ"ל"** (סעיף 37.7 להסכם), אולם- לא הוכח כי פתרון חלופי זה ייטיב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס תיק 5/583/2017

את מצבם של בעלי הדירות על פני הפתרון התכנוני כפי שאושר על ידי מוסדות התכנון המוסמכים וכל יתר בעלי הדירות פרט לנתבעים.

67. מנכ"ל היזם, אילי בר (להלן: "בר"), העיד בחקירתו כי מדובר בפתרון התכנוני המיטיב ביותר שהיה בנמצא, אשר התקבל לאחר דיונים בנושא "... זה הפתרון הכי טוב שהיה אפשר לייצר שלא יחכו הרבה זמן אנשים ויחכו לרכב זה נתן פתרון מיטבי לזמן לכניסה והוצאת הרכבים. היום אין חניות יש 0 חניות. לשאלת המפקחת אני מבהיר שהנושא התכנוני שדנו בו הרבה במהלך התכנון היה איך לייצר זמני קליטה ושליפה קצרים ככל הניתן, וליצור את ההפרעה המינימלית האפשרית בתפקוד השוטף של החניונים, סמיכות תאי הקליטה אחד ליד השני והעובדה שהחניון מתפרש על פני שתי חלקות מאפשר למערכת לעבוד בצורה הטובה ביותר, אם מגיע בעל רכב שרוצה לקרוא לרכב שלו ונניח שתא קליטה אחד היה בצד מערב של החלקה והאחר בצדו המזרחי המרחק קרוב ל-100 מ"ר, בגלל זה צריך להיות צמוד, והצמידות מאפשרת מהירות וזה הכי חשוב למשתמשים" (ראה פרוט' מיום 20.6.18, עמ' 15 שורות 27-35). עדותו זו לא נסתרה והייתה אמינה עליי.

68. בנסיבות אלו, ובהיעדרה של תכנית אדריכלית ברורה לסלילת דרכי גישה והקמת חניונים חלופיים בחלקות, לא מצאתי כי הנתבעים ביססו טענתם לאפשרות חלופית נטענת זו במידה הנדרשת ועל כן יש לדחות טענתם זו. אמנם, דירת הנתבעים ממוקמת בסמוך לשבילי הגישה ותאי הקליטה, אולם כל פתרון חלופי אחר יוביל לכך שדירה כלשהי אחרת תהיה ממוקמת בסמוך לשבילי גישה ותאי קליטה, אולי אף יותר מסמיכותה של דירת הנתבעים אליהם.

69. הנתבעים טענו כי לא הוצע להם הסדר של דיור חלופי לתקופת הבנייה, על אף בעיות רפואיות מהן סובלת בתם הגרה בדירה. בדיון שהתקיים ביום 20.11.18 הצהיר ב"כ התובעים כך: "**לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים שהוצגו לי אני מצהיר שהנציגות תאפשר וכי התובעים מאפשרים להחיל על בת הנתבעים 1,2 את האמור בסעיף 35 להסכם התמ"א על תתי נספחיו**". סעיף 35 להסכם התמ"א עניינו ב"פינוי מסיבות הומניטאריות (מצב בריאותי וגיל) במהלך תקופת הבנייה או חלקה". במסגרתו מוסכם כי היזם יישא בהוצאות פינוי בעלי דירות (העומדים בקריטריונים הקבועים בסעיף) מדירותיהם עד לגמר העבודות. סעיף 35.5 להסכם קובע כי: "**בכל מקרה בו יפונה בעל דירה לפי סעיף זה, ישולמו לאותו בעל דירה דמי שכירות בגין שכירות דירה דומה באותו אזור או לחלופין יינתן פתרון דיור חלופי הולם באזור הבניינים לפי בחירת היזם, לתקופת המניעה או לתקופת הבנייה, לפי בחירת בעל הדירה**", סעיף 35.6 קובע עוד כי – "**כ"כ יישא היזם בתשלום דמי אריזה ודמי פינוי מן הדירה ובחזרה אליה. במקרה בו יהיה צורך לאחסן ציוד וריהוט מתוך הדירה יישא היזם גם בעלות שירותי האחסון**". הנה כי כן, תוך התחשבות במצבה הרפואי של בת הנתבעים, נתנה לנתבעים אפשרות פינויה מהדירה וקבלת דיור



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

חלופי לתקופת הבנייה, ובכלל זה נשיאה בהוצאות הפיננסי (זאת חרף העובדה כי אינה כלל בעלת הדירה).
בנסיבות אלו טענת הנתבעים כי הם נפגעים מרעש אבק וכו' בצורה חריגה במהלך העבודות, עקב קרבתם
למתקן החניה האוטומטי קיבלה פתרון משביע רצון.

70. באשר לסוגיית הפיצוי הכספי נוכח הקרבה למתקן החניה האוטומטי, הרי שסבורני כי הדין עם
התובעים. סעיף 36 להסכם התמ"א מעגן את זכאותם של בעלי דירות מסוימים לפיצוי נוכח קרבת
דירתם למתקן החניה האוטומטי: **"בעלי הדירות בקומות הראשונה, השנייה והשלישית של הבניין
ברחוב בני משה 13 וכן בעלי הדירות בקומה ראשונה בלבד ברחוב בני משה 15 ובני משה 11, הצמודות
לבניין שברחוב בני משה 13, יהיו זכאים לפיצוי כספי בגין מיקום דירותיהם בקרבת הכניסה לחניון
וזאת באופן פרוגרסיבי, לפי מידת המרחק שבין הדירה לכניסה לחניה. הפיצוי יעמוד על הסך שיסוכם
בין היזם לבין בעלי הדירות. למען הסר ספק, ההסדר יובא לידיעת בעלי הדירות אשר מסכימים בזאת
למתן הפיצוי בגובה הסכום שיסוכם בין היזם לבין בעלי הדירות ויעוגן בנספח להסכם זה"**. על סכומי
הפיצוי ניתן ללמוד ממכתב היזם לבעלי הדירות מיום 24.11.13 (ראה עמ' שני לנספח טז') לתצהיר אדיר
שטיינר- להלן **"הסדר הפיצוי"**. ממכתב זה עולה כי דירת הנתבעים, כמו גם דירת סקופ יהיו זכאים
לפיצוי הגבוה ביותר בסך של 175,000 ₪. בעלי תתי חלקות 15 ו-16, הממוקמות בקומה השנייה של בניין
13, יהיו זכאים לפיצוי של 100,000 ₪. בעלי תתי חלקות 21 ו-22, הממוקמות בקומה השלישית של בניין
13, יהיו זכאים לפיצוי בסך של 50,000 ₪. בעלי תתי חלקות 5 ו-8, הממוקמות בקומה הראשונה של בניין
11 ובניין 15 יהיו זכאים לפיצוי של 100,000 ₪ בגין כל דירה.

71. הטענה כי מדובר בפיצוי חסר או בלתי מספק, לא עוגנה בכל חוות דעת מקצועית כלשהי מטעמים. מנגד,
מחומר הראיות עולה כי קיימת דירה נוספת שהמרחק שלה משביל הכניסה מממתקן החניה האוטומטי
ומתא הקליטה זהה למרחק מדירת הנתבעים (דירת סקופ) והפיצוי שניתן לה בגין מרחק זה זהה לזה
המוצע לדירת הנתבעים (175,000 ₪). בביקור במקום ראיתי כי קיים עוד מספר קטן של דירות
שממוקמות בקירוב לדרכי הגישה ותאי הקליטה (אם כי מעט רחוק יותר מדירת הנתבעים), ואלו
מקבלות פיצוי נמוך יותר מזה שמוצע לנתבעים, כעולה מהסדר הפיצוי. הנתבעים לא ביססו בכל ראיה
את טענתם כי מדובר בפיצוי נמוך שאינו מגלם כראוי את קרבת מתקן החניה הרבועי לדירתם.
בחקירתו ציין הנתבע כי יש **"העובדה שהעסקה של הפיצוי היא לא ריאלית קיבלתי אותה ממספר
מקורות. אחד המקורות זה השמאי שהעריך את שווי הדירה יחסית לנזק שייגרם לנו"** (ראה פרוט'
מיום 20.11.18 עמ' 25 שורות 16-17). אף על פי כן, לא הגישו הנתבעים חוות דעת שמאית או כל מסמך
אחר מהשמאי שהיה בה כדי לבסס טענתם זו. לכך יש להוסיף כי בחקירתו הבהיר הנתבע כי אין גובה
הפיצוי הוא מעיינו העיקרי וכי התנגדותו לביצוע הפרויקט טמונה בעיקר בנושאים אחרים - **"התשובה
שלי היא שהתובעים מנסים להציג את זה כעניין כספי כאילו אני צריך להכניס עוד כסף לכיס וזה לא**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

מהווה פתרון בשביל הבת שלי גם אם אני אקבל עוד 100,000 200,000 ₪ זה בכלל לא עומד על הפרק ולכן הצעתי פתרונות אחרים בשבילה" (עמ' 27 שורות 14-16). יתכן שמטעם זה גם לא מצאו הנתבעים לנכון להגיש ראייה בדבר גובה הפיצוי מטעמם. ויוטעם- אמנם חוק החיזוק מקנה למפקח על רישום מקרקעין את הסמכות למינוי שמאי מקרקעין ככל שהוא מוצא כי יש בכך צורך (סעיף 6א(א) לחוק החיזוק), אולם לדידי לא כל טענה בדבר פיצוי שאינו הוגן או ראוי מחייבת מינוי שמאי כאמור. ככלל, על הטוען לפגיעה או לחוסר שוויון בפיצוי המוצע לו להראות ראשית ראייה לכך, על מנת שיהיה מקום לעשות שימוש בסמכות המפקחת כאמור לעיל. במקרה הנדון, כאמור, לא הוגשה ראייה כזו, על אף שלדברי הנתבע קיימות ראיות כאמור ברשותו. יש לציין כי הצעותי למינוי שמאי כאמור בהסכמה לא נשאו פרי- תחילה בשל התנגדות הנתבעים נוכח רצונם במיצוי הליך הגישור (ראה פרוט' מיום 14.3.18, עמ' 1 שורות 10-11), בהמשך נוכח התנאת תנאים לשם כך מטעם הנתבעים (ראה "הודעה בדבר צירוף מסמך" לה צורפה "הודעה מטעם הנתבעים ובקשה בצידה" (בשל תקלת מזכירות לא הוטבעה חותמת "נתקבל"), ובהמשך בשל התנגדות התובעים, בשים לב להתמשכות ההליכים. סיכומי של דבר מצאתי כי הנתבעים לא ביססו טענתם לפיה מדובר בפיצוי בחסר הפוגע בשוויון ולפיכך דין הטענה להידחות.

72. כך גם לא מצאתי כי יש ממש בטענת ההפליה שהעלו הנתבעים בנושא המעלית. מחומר הראיות עולה כי היזם התחייב להקים מעלית חדשה בבניין 13, בדומה לזו שתוקם גם ביתר הבניינים, ודי בכך בכדי ללמוד על תמורה הולמת.

73. אין ממש גם בטענה כי מתקן החניה האוטומטי יוביל ל"הפסד" של גינה עבור בנין 13 בעוד שלשאר הבניינים תיוותר גינה מטופחת. אמנם, שבילי הגישה למתקן החניה ייבנו באזור בו קיימת היום גינה בחזית בניין 13, אולם אין מדובר בגינה שצמודה לבניין 13 בלבד. בניין 13 מהווה חלק מהבית המשותף הכולל גם את בניינים 15 ו-17 וככזה יוותרו לו שטחי גינה אלו המצויים באזורים אחרים של הרכוש המשותף, אף אם לא ממש אל מול חזיתו. די בכך שרוב מוחלט מבין בעלי הדירות, מעבר לזה הנדרש לפי סעיף 5(א) לחוק החיזוק, הסכים ל"הקריב" שטח חצר תמורת קבלת שטחי חניה וטיפול יתר שטחי החצר המשותפת, כדי שהחלטה זו תיוותר על כנה.

74. טענת הנתבעים כי אין בנמצא די שטחי חניה לכל בעלי הדירות הקיימות אף היא אינה מעלה פגם בשוויון. מספר החניות אשר הוקצו לבעלי הדירות הקיימות אמנם קטן ממספרם הכולל אך הוא פרי מו"מ שנערך בין התובעים ליזם. על כך העיד מר אילי בר בחקירתו הנגדית עת הדגיש כי **"בפירוש זה היה תוצר של משא ומתן, זה תוצר משא ומתן ארוך שנתן פתרון מקסימלי"** (פרוט' 20.6.18, עמ' 15 שורות 26-34), דברים שלא נסתרו. היזם אינו מחויב כלל בהקצאת מקומות חניה לטובת בעלי הדירות הקיימות (אשר נכון לעת הזו אין להם כל מקומות חניה בשטח המשותף), ותוצאה לפיה לאחר ביצוע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

העבודות ומימוש הפרויקט יהיו בידם חניות ברכוש המשותף גם אם לא כמספר הדירות, מטיב את מצבם לאין ערוך מהמצב הקיים, בו כאמור אין ברשותם מקומות חניה כלל. יובהר כי במקרה הנדון קבלת מקום חניה (אף אם אינו צמוד, אלא ברכוש המשותף על בסיס מקום פנוי, ואף אם אין בנמצא די מקומות לכל בעלי הדירות הקיימות) הוא בעל ערך כלכלי לא מבוטל, במיוחד שעה שהבית המשותף נמצא במרכז של העיר תל אביב וקשיי החניה באזור זה מוכרים וידועים. מכל מקום, לכל בעלי הדירות הקיימות ניתן פתרון חניה זהה (חנייה ברכוש המשותף על בסיס מקום פנוי) ודי בעובדה זו כשלעצמה בכדי ללמוד על היעדר כל פגיעה בשוויון.

ה. התמורות לדירת הנתבע ביחס לתמורות שניתנו לדירות אחרות

75. הנתבעים טוענים כי הופלו ביחס לבעלי דירות אחרות במספר היבטים נוספים, כפי שיפורט להלן.

76. ראשית, נטען להפליה של בניין 13 ביחס לדירות ביתר הבניינים. נטען כי הדירות בבניין 13 לא ניצלו זכויות בניה המוקנות להם, שהם בגדר קניינים, טרם הפרויקט להרחבת הדירות, כפי שניצלו חלק מבעלי הדירות בבניינים האחרים, ועל כן עומדות להם זכויות בניה עודפות על אלו הקיימות לבעלי הדירות האחרות.

77. שנית, לדירת הנתבעים לא ניתנה מרפסת עורפית, כפי שניתנה לדירות אחרות ותחתיה מתוכננת מרפסת חזיתית מורחבת. לטענת הנתבעים, מרפסת חזיתית מורחבת כלל לא תהיה שימושית עבורם נוכח מיקומה בסמוך למתקן החניה האוטומטי.

78. שלישית, שתי דירות קרקע קיימות עתידות להיהרס במסגרת התכנית, לצורך בניית מתקן החניה האוטומטי, כאשר בעליהן עתידים לקבל דירות חדשות עם גינה צמודה בתמורה. לטענת הנתבעים, מדובר בתמורות מפליגות כאשר מנגד מקבלים הנתבעים תמורה נמוכה ביותר על אף שגם דירתם נמצאת בקרבת מתקן החניה האוטומטי. לטענת הנתבעים, חלקה היחסי של דירתם ברכוש המשותף גבוה פי שניים מחלקן היחסי של דירות הקרקע שעתידות להיהרס, אולם הפיצוי לדירות הקרקע עולה לאין שיעור על התמורה המוצעת לדירת הנתבעים שהיא הנפגעת העיקרית מהבנייה המתוכננת.

79. רביעית, כי על פי הסכם התמ"א, חלף המרפסת המוצעת לדירות "הרגילות", מוצע להצמיד לדירות הקרקע חלק מהרכוש המשותף כגינה. הנתבעים מתנגדים להצמדה זו וטוענים כי היא מפרה את השוויון ומהווה חריגה ממסגרת תכולתו של חוק החיזוק. נטען, כי התמורה לדירת הנתבעים פחותה משמעותית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

בהשוואה לפיצוי לדירות הקרקע כולן ובמיוחד לדירות הקרקע הסמוכות למתקן החניה האוטומטי. מכל מקום נטען כי אף אם ניתן היה להצמיד גינה לשטח דירות הקרקע הקיימות, הייתה מוגבלת גינה כאמור בשטח של 5.6 מ"ר, כשטח המרפסת מעליה ולא בשטח של 14 מ"ר כפי שמבקש היזם להצמיד להן, כאמור בהסכם.

80. חמישית, טוענים הנתבעים כי לחלק מבעלי הדירות ניתנו תמורות עודפות כאשר התובעים והיזם הסתירו אותם בכך שלא צירפו את כל התכניות הספציפיות של הדירות השונות, וזאת על אף שלטענתם הודו כי קיימים הסכמים פרטניים עם בעלי הדירות, דבר שכלל לא הוצע לטענתם, לנתבעים.

81. התובעים טוענים מצדם כי אין כל בסיס לכל טענות ההפליה שהעלו הנתבעים. ביחס לטענת "ההרחבה" נטען כי ראשית, הרחבה לא בוצעה גם בבניין 15 ולא רק בבניין 13. נטען, כי בדיקת היזם העלתה שבחלקת הבית המשותף אין ולא הייתה תב"ע להרחבות וכי הדבר היחיד שבוצע בכניסות הסמוכות הוא שנסגרו מרפסות על ידי אותם בעלי דירות ממש. נטען, כי בעבר הוגשו באופן עצמאי בקשות להרחבות דירה באמצעות בניית מרפסות על ידי כניסות או אגפים שונים בבית המשותף ובבניין הסמוך, כאשר הרחבות אלו בוצעו כפי שהיה נהוג בעבר ללא ניצול אחוזי בניה לשטח עיקרי בחלקה. לימים, נטען, נסגרו מרפסות אלו באופן עצמאי על ידי בעלי הדירות השונים. לטענת התובעים, נושא זה טופל באמצעות סעיף 4.18 להסכם התמ"א המעגן את התחייבות היזם להגיש במסגרת הבקשה להיתר בניה לטובת הפרויקט וללא עלות נוספת, בקשה להרחבת דירות לדירות שלא ביצעו הרחבה בעבר, אך הסכמה זו הותנתה בכך שכל בעלי הדירות באותו הטור שמבוקש להרחיב ייתנו הסכמתם לכך, בין היתר משום שלפי ההסכם מימון ההרחבה הייתה אמורה לחול עליהם. לטענת התובעים, בעת הגשת הבקשה לא הייתה הסכמה של כל בעלי הדירות בבניין 13 ועל כן לא ניתן היה להגיש בקשה כאמור. מעבר לכך, נטען, כי לא ניתן היה כלל לאשר את בקשת ההרחבה הנ"ל גם אם הייתה מוגשת. לראיה נטען כי ביחס לבניין 15 הוגשה בקשה להרחבה אשר נדחתה לאחר שהועדה המקומית מצאה כי לא נותרו במגרש זכויות בניה לניצול. אף ועדת הערר אימצה את החלטת הועדה המקומית ולא מצאה מקום לסטות ממנה. נטען כי מטעם זה כי אין מקום להגיש בקשה כעת, לאחר שיתר בעלי הדירות בבניין 13 חתמו על ההסכם. התובעים מדגישים כי כל בעלי הדירות קיבלו הרחבות זהות, בהיקף של 25 מ"ר, ביחס למצבן טרום הפרויקט (למעט דירות פינתיות בבניין 9 ובבניין 11 אשר הועדה המקומית לא אישרה הרחבות בסדר גודל כזה מפאת חוסר מקום). ההבדל היחיד, לטענת התובעים, הוא שהדירות טרום הפרויקט לא היו שוות בגודלן. התובעים מדגישים כי דווקא הדירות "הקטנות", בכללן דירת הנתבעים, קיבלה יותר מהשאר- הרחבה של 25 מ"ר, מרפסת בשטח 14 מ"ר וכן מחסן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

82. לטענת התובעים, בתמורה לביטולה של המרפסת העורפית הוגדלה באופן משמעותי מרפסת החזית. נטען, כי שינוי זה נעשה לבקשת בעלי הדירות בבניין 13 והוא שינוי מיטיב, כיוון ששטח המרפסות המפוצלות מגיע לסה"כ 12 מ"ר, בה בשעה שהמרפסת הקדמית בדירת הנתבעים מוגדלת ל- 14 מ"ר. עוד נטען, כי לפי הקלה שאושרה על ידי הועדה המקומית ביום 5.4.17, ימוקמו תאי הקליטה בעומק קומת הקרקע המפולשת, הרחק ממרפסת החזית המורחבת של דירת הנתבעים.

83. באשר לשתי דירות הקרקע שתיבנינה חלף אלו שיהרסו, טוענים התובעים כי גם בהקשר זה לא קיימת כל הפליה אסורה שכן עניין של דירות הקרקע שונה בתכלית מעניינה של דירת הנתבעים. התובעים מסבירים כי שתי דירות הקרקע בכניסות 11 ו-15 ממוקמות בסמוך לתאי הקליטה של מתקן החניה האוטומטי (בקומה המפולשת, מתחת לקומת דירת הנתבעים). לפיכך, במסגרת הפרויקט דירות אלו עתידות להיהרס, לשם יצירת החללים בהם מיועדים להיבנות תאי הקליטה. בגין כך, הם עתידים לקבל דירות חדשות אשר תבנינה מחדש במקומן.

84. בהתייחס לשטחי הגינה אשר מבוקש להצמיד לדירות הקרקע הקיימות, טוענים התובעים כי מדובר במקרה פרטני ומיוחד בו יוצמדו לדירות הקרקע שטחי גינות בממדים זהים לשטחי מרפסות, שלא ניתן להצמיד להן. נקבע כי מדובר בחריג לכלל שנקבע בפרשת **קדים** לעיל. לטענת התובעים, המפקח רשאי להתיר ברוב הדרוש לפי סעיף 5(א) לחוק החיזוק הצמדת גינה לדירת קרקע בשטח המרפסת שמעליה, שכן דירות הקרקע אינן יכולות לקבל מרפסות שמש בדומה לדירות בקומות מעליהן. נטען כי על מנת שלא לפגוע בדירות הקרקע, הוסכם לתת להן חלק מהקרקע המהווה רכוש משותף, כשטחי המרפסות של קומה טיפוסית.

85. באשר לטענה בדבר תמורות עודפות נוכח קיומם של הסדרים פרטניים עם בעלי דירות שונים, מכחישים התובעים קיומן של תמורות עודפות. התובעים מסבירים כי מכוח האמור בהסכם (כך למשל סעיפים 7.2 ו-9.4 לו), לכל דירה ניתן פתרון ההולם את המבנה הנוכחי שלה, כאשר אין בנמצא הסכמים סודיים.

דיון והכרעה- נושא התמורות

86. אשר לטענת ההפליה ביחס לשוני בתמורות בכל נוגע ל"הרחבה", לא מצאתי ממש בטענת הנתבעים. מדובר בשוני רלוונטי להבדיל מהפליה אסורה שכן חלק מדירות הבית המשותף-אלו השייכות לבניין 17, ביצעו הרחבה של מרפסות אשר ברבות השנים נסגרו זמן רב לפני שהתחיל הפרויקט לקרום עור וגידים וללא כל קשר אליו. הדבר ניכר גם מהביקור במקום. לפיכך "המצב הקיים" טרום הפרויקט הוא זה בו קיים שוני בין דירות הצדדים, כך שבעוד שבדירות בניין 17 קיימת הרחבה היא איננה קיימת בדירות 13



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

15-ו. יתרה מכך, היזם ניאות במסגרת ההסכם לנסות לבצע הרחבות דומות גם לבניינים נוספים דוגמת 13 ו-15. כך, בסעיף 4.18 להסכם נקבע בין היתר כי **"...היזם מתחייב כי במסגרת הבקשה להיתר בנייה שתוגש על ידו בגין הפרויקט וללא עלות נוספת, יגיש בקשה להרחבת דירות שלא ביצעו את התוספת בעבר, באופן שתיווצר אחידות בכל קווי הבניין של הבניינים הקיימים, וזאת ככל שכל הבעלים באותו "טור" של הדירות שמבוקש להרחיבם נתנו את הסכמתם לכך. היזם יגיש בקשה להקלה או כל בקשה אחרת ככל שהדבר יידרש לצורך ביצוע ההרחבות האמורות. בכפוף לקבלת היתר בנייה ולאישור הרשויות המוסמכות, יבצע היזם את ההרחבות בדירות הרלוונטיות על חשבון בעלי הדירות שיורחבו, וזאת במחירי עלות ליזם, שיאושרו על ידי המפקח..."**

87. ואמנם, ביחס לבניין 15 הגיש היזם בקשה כאמור אלא שהיא נדחתה בשל היעדר זכויות בנייה נוספות למימוש במסגרת התמ"א (ראה נספח כ' תצהיר אילי בר). לפיכך, מקובלת עלי גם טענת התובעים כי על אף שלא הוגשה בקשה דומה ביחס לבניין 13 (בשים לב לכך שלא הייתה הסכמה של כל בעלי הדירות בבניין 13 לפרויקט ואלו, במועד בו הוגשה הבקשה ביחס לבניין 15, טרם חתמו ברובם על ההסכם), ככל שהייתה מוגשת סביר כי הייתה נדחית מהטעם שלא נותרו זכויות בניה לניצול. צודקים התובעים כי את טענת ההפליה במקרה דנן יש לבחון בהתאם לנתוני הדירות טרום הפרויקט ולא ביחס לנתוני הדירות לפי מצבן המקורי עת נבנה הבית המשותף. במקרה הנדון ניתנו כמעט לכל הדירות הטיפוסיות בבית המשותף הרחבות של עד 25 מ"ר ביחס למצבן טרום הפרויקט. יתרה מכך, באופן יחסי, ביחס למצבה המקורי הורחבה דירת הנתבעים באופן רב יותר מדירות ששטחן גדול יותר.

88. טענת הנתבעים כי לא ניצלו זכויות בניה המוקנות להם, שהם בגדר קניינים, טרם הפרויקט להרחבת הדירות ועל כן עומדות להם זכויות בנייה עודפות על אלו הקיימות לבעלי דירות האחרות - אין לה על מה שתעמוד. לבית המשותף אין תקנון מוסכם, כך שלא הוצמדו זכויות בניה לדירת הנתבעים כמו גם לאף דירה אחרת באופן פרטני. לפיכך, ככל שאכן קיימות זכויות בניה כאמור, אין מדובר בזכויות שבעלות בלעדית של הנתבעים כנטען, אלא לכל היותר כאלו שהן בבעלות משותפת (על סיווגן של זכויות בנייה כתכנוניות או קנייניות והגישות השונות ראה ע"א 3260/11, **רחל ברכה משרד עו"ד נ' אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, 6.1.15**, פורסם ב"נבו", ע"א 36/11, **חברת דואר ישראל בע"מ נ' חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ, 3.9.15**, פורסם ב"נבו"). מכל מקום, הנתבעים כלל לא הוכיחו כי אכן נותרו זכויות בנייה בחלקה מכוח תכנונית תקפות אחרות. בהקשר זה טען אילי בר בתצהירו כי – **"הסוגיה נבחנה לעומקה בידי הוועדה המקומית, שחיוותה דעתה, כי לא נותרו במגרש זכויות בנייה לא מנוצלות..."** (ראה סעיף 30.8 לתצהירו). הנתבעים לא הפנו לכל החלטה אחרת המלמדת כי אכן נותרו זכויות בניה לניצול. יתרה מזאת, אף אם היו הנתבעים מראים כי נותרו זכויות בניה לניצול מכוח תכנונית אחרות, לא היה בכך כדי ללמד שאכן ניתן היה לקבל היתר להרחבת דירתם כנטען על בסיס אותן זכויות בניה וכי הייתה ניתנת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

להם לשם כך הסכמת בעלי הדירות כדין (ראה והשווה עא (חי') 2821/01 **וילסקר נ' לויט**, 8.8.02, פורסם ב"נבו"). זאת ועוד. טענתם המשתמעת ל"הרחבה דומה" היא רק ביחס לבעלי הדירות בבניין 17, ואין בהם כשלעצמם כדי להוות את רוב בעלי הדירות הנדרש על פי דין לשם ביצוע הרחבה (בהתאם לסעיף 71 לחוק המקרקעין). בנסיבות אלו, כאמור, לא מצאתי כי הנתבעים ביססו והוכיחו טענתם לפגיעה קניינית ולפגיעה בשוויון בהקשר זה.

89. באשר לטענה בדבר הפליה בגין ביטול מרפסת עורפית וקבלת מרפסת חזיתית תחתיה, הרי שגם בהקשר זה לא מצאתי כי מדובר בפגיעה בשוויון והפליה. בעוד שקיימות דירות "טיפוסיות" שביחס אליהן ניתנת הרחבה של עד 25 מ"ר (בכלל זה ממ"ד), מרפסת עורפית של 5.6 מ"ר ומרפסת שמש בחזית של כ-4 מ"ר, לדירת הנתבעים ניתנת הרחבה בשטח של 25 מ"ר (בכלל זה ממ"ד) ומרפסת עורפית בשטח של 14 מ"ר. למעשה שטחה הכולל של המרפסת החזיתית הניתנת לדירת הנתבעים גדול מהשטח המצטבר של שתי המרפסות שמקבלות דירות טיפוסיות. יתרה מכך, דירת הנתבעים, כמו גם יתר הדירות בבניין 13, נהנות בהתאם לפרויקט מתוספת ממחסן צמוד- הטבה שאינה ניתנת למרבית הדירות האחרות. טענת הנתבעים כי המרפסת החזיתית אינה שימושית לא בוססה. אמנם, צודקים הנתבעים כי מרפסת זו ממוקמת מעל לכניסה לשבילים המובילים אל תאי הקליטה של מתקן החניה האוטומטי ולפיכך, סביר כי השתייה בה, לפחות בשעות מסוימות, תלווה ברעש הנוצר מהשימוש בשבילים ובמתקן החניה האוטומטי. אולם, אין הדבר מלמד כי לא ניתן יהיה לעשות בה שימוש כלל כטענתם. מכל מקום, מנכ"ל היזם, בר, העיד כי שינוי זה – בו חלף מרפסת עורפית תורחב המרפסת החזיתית **"נעשה לבקשת בעלי הדירות שהצטרפו להסכם בכניסה 13"** (עמ' 14 שורות 11-12). טענה זו לא הופרכה, ועל כן בשים לב לכך ששינוי זה אף נבע מבקשת בעלי דירות אחרים בבניין 13, לא מצאתי כי הנתבעים ביססו טענתם להפליה אסורה. למעשה, זוכים הנתבעים בהטבות נוספות אשר תוארו לעיל שאין בהן כלל בכדי לפגוע בדירתם, אם לא ההפך מכך.

90. באשר לדירות הקרקע העתידות להיהרס. מדובר בשתי דירות קרקע- תת חלקה 4 ששטחה 32.00 מ"ר וחלקה ברכוש המשותף 16/719 וכן – בבניין הסמוך (חלקה 1259) תת חלקה 1 ששטחה 28 מ"ר וחלקה ברכוש המשותף 28/786. בהתאם לפרויקט, עתידות שתי דירות אלו להיהרס על מנת לאפשר את בניית מתקן החניה האוטומטי ותאי הקליטה כאשר לאחר בניית המתקן ודרכי הגישה אליו ייבנו אלו מחדש בקירוב למיקומן הנוכחי בקומה המפולשת, קומת העמודים. למעשה, גם הצעתו החלופית של הנתבע לפיה יסללו דרכי גישה מצדי הבניינים בגבולות הבית המשותף והבניין הסמוך, מניחה צורך בהריסת דירות קרקע לצורך ביצוע ובניית מתקן החניה האוטומטי (ראה למשל בסיכומי הנתבע ברישא לעמ' 13 מציין הנתבע כי קיים פתרון גישה חלופי מהצדדים כך שבעלי דירות הקרקע לא יינזקו שכן ניתן יהיה להעניק להם דירה חדשה מדירות היזם, ראה גם בסעיפים 31 ו-32 לתצהירו).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

91. בנסיבות האמורות ומבלי שהוכח, כאמור לעיל, קיומו של פתרון חניה חלופי אשר ייתן מענה טוב יותר לכלל בעלי הדירות, הריסת שתי דירות קרקע לשם הקמת המתקן ובנייתן מחדש, בהסכמתן, מהווה פעולה סבירה בהחלט לשם מימוש התכנית, אשר בהינתן יתר המגבלות איננה מהווה כשלעצמה תמורה עודפת, ובלבד שהדירות תבנינה בשטח שלא יגדל על שטחן הרשום היום, והתוספת שתינתן להן לא תעלה על זו שמקבלים יתר בעלי הדירות (היינו לא מעבר ל-25 מ"ר הרחבה ובכלל זה ממ"ד). באשר לחצר שמבוקש להצמיד לדירות אלו, הרי שיש ממש בטענות הנתבע. לפי הפרויקט מתוכנן להצמיד לתת חלקה 4 בבית המשותף חצר בשטח של 14.9 מ"ר ולתת חלקה 1 בבניין הסמוך חצר בשטח 14 מ"ר. הצמדה של חצר בשטח שחורג משטח מרפסת שניתנת לדירה טיפוסית מהווה תמורה עודפת, וממילא מצריכה את קבלת הסכמת כל בעלי הדירות שכן איננה מהווה חלק אינטגרלי מפרויקט התמ"א. **לפיכך אני מורה כי הגם שניתן להרוס את שתי דירות הקרקע כאמור ולבנות דירות חדשות תחתיהן, אין להצמיד לדירות אלו שטח קרקע (לחצר או לכל שימוש אחר) שיעלה על 9.6 מ"ר (שטח כולל של שתי מרפסות- חזיתית ואחורית בדירה טיפוסית).**

92. באשר להצמדת חצרות לדירות הקרקע הקיימות, מצאתי כי הנתבע צודק חלקית בטענותיו. בהתאם לפרויקט עתידות להיות מוצמדות לשש דירות הקרקע הנוספות בבית המשותף ובבניין הסמוך חצר של 12 מ"ר. על מנת לשמור על השוויון בין הדירות בהחלט ניתן שגם לדירות הקרקע יוצמד שטח חצר כל עוד הוא זהה לשטח מרפסות שמקבלת כל דירה טיפוסית אחרת. הואיל ולכל הדירות בבית המשותף מתווספת במסגרת הפרויקט גם מרפסת אחת לפחות, אינני סבורה כי חלה מניעה שגם לדירות הקרקע יתווסף שטח קרקע, חלף מרפסת- וזאת כל עוד שטח קרקע זה אינו עולה על שטחן הכולל של המרפסות שניתנות לכל דירה טיפוסית, כאמור. תנאי נוסף הוא גידורו של שטח הקרקע שיוצמד לדירות הקרקע ותחיתתו מכל עבריו בגדר שגובהה לא יפחת מ-1.2 מ'. זאת, על מנת ליצור חיץ ברור בין שטח הקרקע שמוצמד לדירות הקרקע ומהווה תחליף מרפסת, ליתר החצר ובכדי למנוע שימוש ייחודי של דירות הקרקע בשטח נרחב יותר של החצר. השטח שמבוקש לאשר במסגרת הליך זה, היינו שטח הנע בין 12 ל-14.9 מ"ר לדירות הקרקע חורג מהשטח ששומר על שוויון בין הדירות ולפיכך, יש לצמצמו כאמור.

93. עתה יש להתייחס לטענת הנתבע בדבר תמורות עודפות בשל קיומם של הסכמים פרטניים עם בעלי הדירות. סעיף 7.2 להסכם התמ"א, הנמצא תחת הפרק של "תנאים מתלים/מפסיקים" ומוכתר כ"תנאי ראשון", קובע כך: **"מיד לאחר מועד חתימת הסכם זה, כהגדרתו בסעיף 2 לעיל, קרי חתימת הרוב המינימלי הדרוש, יכין היזם, בתיאום עם כל אחד מבעלי הדירות הקיימות, תכנית מפורטת לביצוע תוספת הבניה לכל אחת מן הדירות הקיימות, המציגה את אופן ביצוע התוספת ואת השינויים המתבקשים לביצוע בתכנון הפנים של כל אחת מן הדירות וכן מפרט טכני מיוחד לכל אחת מן**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

הדירות... " כך גם בסעיף 9.4 להסכם - " ... יוכנו על ידי האדריכל ועל חשבון היזם תכניות מפורטות לתוספת הבנייה לכל אחת מן הדירות הקיימות בבניינים, וזאת בהתחשב במצבה התכנוני הקיים של כל אחת מן הדירות הקיימות, תוך ביצוע שינויים הדרושים בפנים הדירה לצורך ביצוע התוספת, תוך מזעור הפגיעה בדירות הקיימות לרבות פגיעה בכיווני אוויר, כניסת אוויר ואור לדירות, תוך התחשבות במיקום אמבטיות/ מטבחים וכולל ביצוע השינויים הדרושים בדירות על מנת לאפשר תכנון אופטימלי של תוספת הבנייה והתאמתה למצב החדש. התכנית הפרטנית לכל אחת מן הדירות תציג בין היתר, את הפתרונות להתאמת הדירה לתוספת הבנייה ותכלול גם מפרט נפרד ומפורט לביצוע העבודות. התוכנית והמפרט הפרטניים לכל דירה יהיו כפופים לאישור כל אחד מבעלי הדירות. חתימת הרוב המינימלי הדרוש על תכנית פרטנית כאמור בסעיף קטן זה, הינה תנאי מתלה לכניסתו של הסכם זה לתוקפו, כאמור בסעיף 7.2 לעיל" (ראה בהקשר זה גם סעיפים 9.5 - 9.9 להסכם). סעיף 9.15 להסכם קובע כי: "מובהר ומוסכם כי כל התוכניות המפורטות שיוכנו על ידי היזם בין אם לצורך קבלת היתר בנייה ובין אם לאחריו יהיו כפופות לאישור מראש ובכתב של הנציגות והמפקח, והן יצורפו להסכם זה כנספחים".

94. עצם קיומם של הסכמים פרטניים עם בעלי הדירות אשר נוגעים להתאמת כל דירה ודירה להרחבות המתוכננות במסגרת הפרויקט אין בה כשלעצמה כדי להוות תמורות עודפות. אפשרות זו להתאמה ניתנת לכל בעלי הדירות שביצוע התאמה בדירתם נדרש ולא רק לחלקם. השוני בעלויות ההתאמה תואם את צרכיה של כל דירה לפי נתונה. מעבר לכך, כאמור בסעיף 9.15 להסכם התמ"א, התוכניות כפופות לאישור הנציגות והמפקח אשר מונה על ידי בעלי הדירות (ראה הגדרת "המפקח" בסעיף סעיף 2.30 להסכם) כך שקיימים נציגים מוסמכים מטעם בעלי הדירות הבוחנים תמורות אלו והן כפופות לאישורם. בהתאם להסכם, הסכמים אלו ומפרטיהם אף עתידים להיות שקופים ולהיות מצורפים כנספח להסכם. בעת עדותו של בר הוא הסביר כי כלל ההסכמים טרם צורפו להסכם שכן טרם הושלמו (פרוט' 20.6.18, עמ' 15 שורה 1). הנתבע לא הוכיח קיומם של "הסכמים סודיים" אשר הוכחו על ידי בר בחקירתו והדבר לא הופרך - "אני לא יודע לא שום הסכמי סודיות..." (ראה בפרוט' 20.6.18, עמ' 14 שורה 47) "כשבאו אנשים וביקשו לבצע הסדרים באמת סודיים הם נדחו על הסף זה אני אומר בוודאות" (ראה עמ' 15 שורות 10-11). יתרה מכך, הנתבעים לא הפנו להסכם פרטני כלשהו המלמד על מתן תמורות עודפות. שומה היה על הנתבעים, בהתאם לאפשרות המוקנית להם מכוח תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, לפנות בהליך של גילוי ועיון במסמכים, לבקש מהתובעים מסמכים ספציפיים- היינו את ההסכמים הפרטניים הקיימים וככל שלא היו נענים לכך - לבקש צו בהתאם. משלא עשו כן, לא עמדו בנטל המוטל עליהם להראות כי אכן קיימים הסכמים המגלמים תמורה עודפת שיש בה משום פגיעה בשוויון לבעלי דירות כאלו או אחרות. בנסיבות העניין משמש הדבר לחובתם ואין הם יכולים להיבנות מטענה כי התובעים והיזם הם שהסתירו את ההסכמים הפרטניים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

95. עם זאת, יש לוודא כי אפשרות זו תוקנה גם לנתבע, כפי שהוקנתה ליתר בעלי הדירות. בפועל בשל סירוב הנתבע לחתום על ההסכם לא בוצעה תכנית פרטנית לדירתו לשם התאמת ההרחבות ובהתאם אף לא הוכן מפרט. למעשה מבקשים התובעים להחיל על דירת הנתבעים את אותן התאמות שתוכננו לדירת סקופ, היתה לדירתם במפרטה המקורי. על התובעים להכין הסכם פרטי גם לדירת הנתבעים (כאמור בהסכם כפי שניתן ליתר בעלי הדירות בהכנת אדריכל מטעם היזם ומימון היזם) וזאת בתוך 45 יום מיום מתן פסק הדין. על הנתבעים לשתף לשם כך פעולה עם היזם והאדריכל מטעמו ולעשות כל הנדרש לשם הכנת תכנית כאמור.

טענות נוספות

96. לטענת הנתבעים הפרויקט נוהל בהיעדר שקיפות וללא כל תקשורת עם הנתבעים. לטענתם, לא דווחו להם שלבי ההתקדמות בפרויקט והם לא שותפו בקבלת ההחלטות. כך גם נטען כי לא נוהל עמם מו"מ ביחס לפיצוי שיקבלו. לטענתם, היעדר תקשורת זה אף מנע מהם להציג לפני היזם חלופות אחרות (כגון תמ"א 38/2) על היתרונות הגלומים בהן.

97. בנוסף, טוענים הנתבעים כי קיימת תכנית חלופית לביצוע פרוייקט של חיזוק מבנים, על דרך הריסה ובנייה מחדש (תמ"א 38/2), אשר לטענתם תיטיב את מצבם של בעלי הדירות ביחס לפרויקט הנוכחי והנתבעים לא ייזקו כלל כפי שניזוקים במימוש הפרויקט הנוכחי.

98. התובעים בתגובה טוענים כי הנציגות הייתה בקשר מתמיד עם בעלי הדירות ועדכנה אותם בכל שלב ושלב משלבי ההגעה להסכם התמ"א. נטען כי העדכונים נעשו באמצעות דואר אלקטרוני אשר נשלח לכלל בעלי הדירות לרבות לאחיה של הנתבעת 1, זאב ניקר, אשר בהמשך מכר זכויותיו בדירת הנתבעים לבן זוגה, הנתבע 2. נטען כי לאחר שרכש הנתבע 2 זכויותיו בדירה עדכנו אותו חברי הנציגות ואף ניסו להגיע עמו להסדרים והבנות אולם נתבע 2 סרב לשתף פעולה. לטענת התובעים, הנתבעים הם שבחרו להדיר עצמם מקבלת ההחלטות ומלשתף פעולה ביחס לפרויקט.

99. ביחס לטענת הנתבעים כי קיימת חלופה מיטיבה לפרויקט באמצעות פנייה לנתיב הריסה ובנייה מחדש (תמ"א 38/2), נטען כי אפשרות זו נבדקה אולם נמצא כי בחירת חלופה תכנונית זו תהיה כרוכה באובדן שטח מגורים של לא פחות מ- 216 מ"ר, דבר שיביא להקטנת הדירות ביחס לשטחיהן ותהיה אף כרוכה באובדן הרחבה של 25 מ"ר לכל דירה. נטען כי חלופה זו אף נבחנה על ידי התובעים באמצעות באת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

כוחם עו"ד אורית נמדר אבני (להלן: "עו"ד נמדר- אבני"), כאשר בסופו של דבר נמצא כי אין זו החלופה התכנונית המיטיבה עם כלל בעלי הדירות.

100. בכל הנוגע לטענת הנתבעים כי לא שותפו בהסכם התמ"א במהלך גיבושו וכי הודרו ממנו, מצאתי כי הטענות נכונות בחלקן בלבד. אכן, מהאסמכתאות שהגישו התובעים עולה כי מסמכים ועדכונים נשלחו לאחיה של הנתבעת 1, היות שהיה בעל הדירה, במשותף עם הנתבעת 1, טרם שמכר את חלקו בה בשנת 2014 לנתבע 1 (ראה בתצהיר אדיר שטיינר סעיף 8 והאסמכתאות אליהן מפנה, שלא נסתרו). לאחר המכירה, הצהיר שטיינר כי נפגש עם הנתבע 2 ואף כי נערכה פגישה בין הנתבע 2 ליזם אך זאת רק ביום 25.7.16 (ראה סעיף 9 לתצהירו). מכל מקום, אף אם התובעים לא שיתפו די הצורך את הנתבעים בשלבי גיבוש ההסכם, אין בטענות אלו בכדי לשלול את אישור ביצוע העבודות לאחר שהן נבחנו לגופן ונמצאו מאוזנות, בכפוף לתנאים שנקבעו בפסק דין זה.

דיון והכרעה- טענות נוספות

101. כאשר לטענת החלופה התכנונית של תמ"א 38- הרי שדינה להידחות. הנתבעים לא הציגו כל הצעה ברורה סדורה ומפורטת לביצוע תכנית תמ"א 38/2 בבית המשותף. הנתבעים הסתפקו בתיאור היתרונות שלטענתם תקנה להם וליתר בעלי הדירות חלופה זו- ותו לא. מנגד, עו"ד נמדר- אבני, אשר ייצגה את בעלי הדירות אל מול היזם במסגרת גיבוש ההסכם התמ"א, העידה בתצהירה כי חלופה זו נבדקה על ידיה אל מול יזמים נוספים אך נמצא שתהיה כרוכה בהקטנת הדירות ביחס לשטחיהן כפי שהוא היום וכן באובדן ההרחבה בשטח של 25 מ"ר לדירה. עוד טענה כי אפשרות זו נבחנה על ידי הנציגות והיזם והוחלט לדחותה (ראה סעיפים 12 ו-12 לתצהיר עדותה הראשית). לא רק שדברים אלו לא נסתרו אלא אף ניתן להם חיזוק בחקירתה הנגדית. עו"ד נמדר- אבני תיארה בחקירתה את פניותיה ליזמים אחרים, כאשר לאחר בדיקה מולם "תשובתו הייתה ברורה, הדיירים לא יוכלו לקבל תוספת לדירות שלהם אלא דירות קטנות יותר מהדירות משיש להם היום והפניתי את השאלה לנציגות ואמרו לא בא בחשבון. היה קבלן לא זוכרת את שמו... והם אמרו שאים היתכנות והם ירדו מהפרויקט". (ראה פרוט' מיום 20.6.18 עמ' 9 שורות 6-1). בנסיבות אלו מצאתי כי נעשתה בדיקה מטעם התובעים אשר העלתה כי חלופת תמ"א 38/2 איננה עדיפה לבעלי הדירות. מנגד לא הציגו הנתבעים כל חלופה ברורה וממשית, תכנית מפורטת וכוללת לביצוע תמ"א 38/2 המלמדת כי הדבר דווקא יטיב עם בעלי הדירות ומשכך יש לדחות טענתם.

הערה לקראת סיום

102. כעולה מהאמור לעיל, לא שוכנעתי כי יש בפרויקט מושא ההליך משום פגיעה בשוויון באופן המצדיק שלא לאשר, למעט בנושאים שפורטו לעיל ואישור הפרויקט מותנה בקיומם. יש לזכור ולהדגיש כי יש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס תיק 5/583/2017

במימוש הפרויקט בכדי להגן על דירת הנתבעים, ועל כלל הדירות בית המשותף גם יחד מפני רעידות אדמה. יפים בהקשר זה דברים שאמר בית המשפט העליון בע"מ 7381/15, ש. דורפברגר בע"מ ואח' נ' אברהם עודד ואח', 30.10.16, פורסם ב"נבו":

"...עלולה להיגרם פגיעה, בעקבות מתן היתר הבניה בהתאם להוראות תמ"א 38, לאינטרס הפרטי של דיירים המתנגדים לבקשה להיתר. ואולם, במציאות הקיימת במדינת ישראל, ישנה חשיבות עצומה בהוצאתה לפועל של תמ"א 38, בכדי להתמודד עם הסיכון להתרחשותה של רעידת אדמה, ובאותה הזדמנות לתרום להתחדשות העירונית ולתוספת יחידות דיור, בעיקר באזורי הביקוש. לכך יש להוסיף את היתרונות הנוספים לדיירי הבניין, אשר גלומים ביישומה של תמ"א 38..."

האינטרס המוגן על ידי תמ"א 38 אינו האינטרס הפרטי של בעלי הדירות להשיא את רווחיהם ולשפר את מצב דירותיהם, אלא שמדובר באינטרס ציבורי להיערכות נאותה לתרחיש של רעידת אדמה. עניינם של בעלי הדירות בשיפור מצבם ... אינו חלק מתכליתה של תמ"א 38, אלא הוא פועל יוצא של האינטרס הציבורי לחיזוק המבנים, ומדובר באמצעי בלבד להשגת מטרה זו..."

103. יש לתת את הדעת לכך שבענייננו מדובר בפרויקט שהחל בשלהי 2010 (ראה בסעיף 8 לתצהיר אדיר שטיינר מטעם הנציגות), ובשלב זה לאחר מסכת ארוכה חתמו על הסכם 37 מבין 38 בעלי הדירות בבית המשותף ובבניין הסמוך. התרשמתי במהלך שמיעת ההוכחות כי התובעים והיזם ניהלו מגעים בתום לב, וכי גם באת כוח בעלי הדירות, עו"ד נמדר-אבני, קיימה עם היזם ומשא ומתן נוקשה על מנת לשמור על זכויות בעלי הדירות אל מול היזם ככל הניתן. ניכר כי שיתוף פעולה פורה זה הוליד הסכם שנועד להיטיב עד כמה שניתן את מצבם של בעלי הדירות. עם זאת, בסופו של יום יש לזכור כי מטרתה העיקרית של הבניה בהתאם לתכנית מתאר ארצית 38 היא לחזק את המבנים מפני רעידות אדמה ולהעניק להם ולתושביהם הגנה לעת הצורך. מימוש פרויקטים של תמ"א 38 נועד בראש ובראשונה להבטיח שמירה על חיי אדם ולהגן על הציבור. האינטרס הראשון במעלה הוא אם כן חיזוק הבתים והגנה על חיי תושביהם, כאשר האינטרס הפרטי של בעלי הדירות לשיפור מצב דירתם הוא אך משני לכך.

ז. סוף דבר

104. אני מקבלת את התביעה, ומאשרת לתובעים לבצע את העבודות שהן נושא הליך זה, בהתאם לחוק החיזוק וזאת על פי ההסכם וההיתרים וכל זאת בתנאים הבאים:

105. אין להצמיד לדירות הקרקע בפרויקט שטח קרקע (לחצר או לכל שימוש אחר) שיעלה על 9.6 מ"ר (בשטח הכולל של שתי מרפסות- חזיתית ואחורית בדירה טיפוסית). יש לגדר את שטח הקרקע שיוצמד לדירות הקרקע הנ"ל ולתחום אותו מכל עבריה בגדר שגובהה לא יפחת מ-1.2 מ'.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רשום מקרקעין
בסכמות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס תיק 5/583/2017

106. על התובעים להכין תכנית מפורטת לביצוע תוספת בניה המציגה את אופן ביצוע התוספת ואת השינויים המתבקשים לביצוע בתכנון הפנים של דירת הנתבעים וכן מפרט טכני מיוחד (כאמור בסעיפים 7.2, 9.9-9.5, 9.15) גם לדירת הנתבעים (כאמור בהסכם כפי שניתן ליתר בעלי הדירות בהכנת אדריכל מטעם היזם ובמימון היזם) וזאת בתוך 60 יום מיום מתן פסק הדין. על הנתבעים לשתף לשם כך פעולה עם היזם והאדריכל מטעמו ולעשות כל הנדרש לשם הכנת תכנית כאמור.
107. על התובעים להחיל, בהתאם להתחייבותם, את הוראת סעיף 35 להסכם התמ"א על תתי סעיפיו ביחס לבת הנתבעים הגרה בדירתם, וזאת לרבות פינויה מהדירה מרגע תחילת ביצוע העבודות, תשלום דמי שכירות בגין שכירות דומה באותו אזור או לחלופין פתרון דיור הולם כקבוע בסעיף 35.5 להסכם. מנגד, חלות על הנתבעים החובות המנויות בסעיף 35 (כגון התחייבותם להשכיר את הדירה המפונה במחיר שיוסכם עם היזם וכיוצא' כקבוע בסעיף 35.6 להסכם).
108. לצורך ביצוע ההסכם אני ממנה את עוה"ד רפי חיימוביץ' להתקשר ולחתום בשם הנתבעים על כל המסמכים הדרושים לשם לצורך ביצוע הפרויקט והקשור בו, לרבות, על ההסכם, הנספחים להסכם, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף, ביטול צו רישום הבית המשותף ורישום צו בית משותף חדש- לפי הצורך, לצורך מימוש הפרויקט, על רישום זיקת הנאה ביחס לבניין הסמוך בכל הנוגע למתקן החנייה האוטומטי לרבות דרכי הגישה אליו, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף (או ביטול צו בית משותף ורישום בית משותף חדש- לפי הצורך) לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת תכנית הבנייה ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח.
109. בנסיבות העניין בהן אמנם התקבלה התביעה, אולם הותנתה בתנאים, יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתנה היום, כ"ט סיון תשע"ט, 2 יולי 2019, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין